ഭാരതീയ സുപ്രീം കോടതി

സിവിൽ അപ്പലേറ്റ് അധികാരപരിധി

<u>സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പറുകൾ 9845-9846/2016</u>

മെസ്സേർസ് ഇൻഡ്സിൽ ഹൈഡ്രോ പവർ ആൻഡ് മാംഗനീസ് ലിമിറ്റഡ്

.... അപ്പീൽ വാദി

Versus

കേരള സംസ്ഥാനവും മറ്റുള്ളവരും .... എതിർകക്ഷി

<u>സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പറുകൾ 9847-9850/2016</u>

എന്നിവ സഹിതം

<u>വിധിന്യായം</u>

<u>Uday Umesh Lalit, J.</u>

1. മെസ്സേർസ് ഇൻഡ്സിൽ ഹൈഡ്രോ പവർ ആൻഡ് മാംഗനീസ് ലിമിറ്റഡ് M/s Indsil Hydro Power and Manganese Limited (ഇനിമുതൽ "ഇൻഡ്സിൽ"/ "INDSIL" എന്ന് വിളിക്കുന്നു) നൽകിയ 2016 ലെ സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പറുകൾ 9845-9846, കാർബോറണ്ടം യൂണിവേഴ്സൽ ലിമിറ്റഡ് Carborundum Universal Limited (ഇനിമുതൽ "ക്യുമി"/ "CUMI" എന്ന് വിളിക്കുന്നു) നൽകിയ 2016 ലെ സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പറുകൾ, യഥാക്രമം INDSIL, CUMI എന്നിവയ്ക്കെതിരെ കേരള സംസ്ഥാനം നൽകിയ 2013 ലെ റിട്ട് അപ്പീൽ നമ്പറുകൾ 1345, 1355 എന്നിവ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി[1]യുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച 03.04.2014 ലെ പൊതുവിധിയ്ക്കും ഉത്തരവിനും എതിരായി ഉള്ളവയാണ്.

1. കേരള ഹൈക്കോടതി, എറണാകുളം

2. 07.12.1990 -ൽ, സർക്കാർ[2] സ . ഉ. (കൈ) നമ്പർ 23/90/ഉ. വ. (ചുരുക്കത്തിൽ 'പോളിസി') മുഖാന്തരം ഒരു പോളിസി സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾക്കും പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സ്വന്തം ചെലവിൽ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഹൈഡൽ സ്കീമുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവാദം നൽകി. നയം അനുസരിച്ച്, ഹൈഡൽ സ്കീമിന്റെ നിർമ്മാണം, പ്രവർത്തനം, പരിപാലനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ/ബോർഡ്[3] നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. 2, 14, 15 എന്നീ ഉപവാക്യങ്ങൾ പ്രകാരം നയം താഴെപ്പറയുന്നവയായിരുന്നു: -

> "**2.** സർക്കാർ/ബോർഡ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി, സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ/ പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ സ്വന്തം ചെലവിൽ ചെറുകിട/ മിനി/ മൈക്രോ വിഭാഗത്തിന്റെ അനുവദനീയമായ ഹൈഡൽ സ്കീമുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവദിക്കും. (ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്റ്റ്, 1910. പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ. വൈദ്യുതി (സപ്ലൈ) നിയമം, 1948, മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഉത്തരവുകളും).
>
> **14.** ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള റോയൽറ്റിയും കാലാകാലങ്ങളിൽ സർക്കാർ/ബോർഡ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനുള്ള നികുതിയും തീരുവയും ഏജൻസി നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
>
> നിലവിലുള്ള ജലസംഭരണികളുടെ സംഭരണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ചെറിയ/മിനി/മൈക്രോ വിഭാഗത്തിലെ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് സാധാരണയായി വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം, നിലവിലുള്ള പവർ സ്റ്റേഷനുകളുടെ ടൈൽറേസ് ആനുകൂല്യം എന്നിവ സ്വകാര്യ ഏജൻസികളെ

---

2. കേരള സർക്കാർ

3. കേരള സംസ്ഥാന വിദ്യുച്ഛക്തി ബോർഡ്.

ഏൽപ്പിക്കരുത്. പക്ഷേ, പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത്തരം പദ്ധതികൾ സ്വകാര്യ കക്ഷികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സർക്കാർ അനുവദിച്ചേക്കാം. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നിയന്ത്രിത റിലീസുകൾ നേടുന്നതിലൂടെ ഏജൻസി നേടിയ അധിക നേട്ടം കണക്കിലെടുക്കുന്നതിന്, ഏജൻസി സർക്കാരിനോ ബോർഡിനോ സ്കീമിൽ നിന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിക്കായി ഏജൻസി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയന്ത്രിത റിലീസ് ചെലവ് ഘടകത്തിന് തുല്യമായ നിരക്കിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. നൽകേണ്ട ജലത്തിന്റെ റോയൽറ്റിക്ക് പുറമേയാണിത്. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങൾ പ്രത്യേകം കണക്കിലെടുത്ത് ഓരോ സ്കീമിനും മുകളിൽ പറഞ്ഞ താരിഫ് സംഭരണം/നിയന്ത്രിത റിലീസ് പ്രവർത്തിക്കണം.

15. ഉപയോഗിച്ച ജലത്തിന്റെ അളവ് വിലയിരുത്തുന്നതിന്, ഉപയോഗിച്ച ജലത്തിന്റെ അളവ് വിലയിരുത്തുന്നതിന്, KW-ൽ BH-Power എന്ന സൂത്രവാക്യം പ്രയോഗിക്കുന്നത് NI/Sec-ൽ Q ഉം H എന്നത് മീറ്ററിലെ നെറ്റ് ഹെഡ് ആണ്, അതിനായി നിർമ്മാതാക്കൾ മെഷീനുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും . "

3. CUMI ക്ക് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ഫാക്ടറികളുണ്ട്, ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ചൂളകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രോ ധാതുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിലാണ്, ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് നിരന്തരമായ വൈദ്യുതി വിതരണം ആവശ്യമാണ്. കക്കാട് നദീതടത്തിൽ "മണിയാർ ഹൈഡൽ സ്കീം" അനുവദിക്കുന്നതിനായി ക്യുമി സംസ്ഥാനത്തിന് അപേക്ഷ നൽകി. പദ്ധതി 18.01.1991 ലെ ഓർഡർ വഴി, അതിന്റെ വ്യാവസായിക യൂണിറ്റുകൾക്കായി ഒരു ക്യാപ്റ്റീവ് ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനായി കക്കാട് നദിയിൽ 12 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള മണിയാർ ഹൈഡ്രോ

ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ ക്യുമി ഏറ്റെടുത്തു. 18. 05. 1991 ന് ക്യുമി യും ബോർഡും തമ്മിൽ ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കി (ചുരുക്കത്തിൽ ക്യുമി കരാർ), ഇത് നയത്തെ പ്രത്യേകമായി പരാമർശിക്കുകയും നയത്തിന്റെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും "ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുപോലെ ഈ കരാറിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും" എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്യുമി കരാറിന്റെ 8, 14 വകുപ്പുകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:-

"**8.** കെഎസ്ഇബി ഗ്രിഡിലേക്ക് നൽകുന്ന മണിയാർ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം മുകളിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കണക്കാക്കും (കെഎസ്ഇബി കൃത്യമായി കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്) വീലിംഗ് ചാർജുകൾക്കും ടി, ഡി ലെസുകൾക്കും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കുറവാണ്. അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഇബിടി ടെർമിനേറ്റിൽ ക്യുമിക്ക് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യും. എൽടി ലൈനുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയോ രസീത് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ പാട്ടക്കാരനും വീലിംഗ് ചാർജുകൾക്കുമുള്ള അലവൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും, അത് കെഎസ്ഇബി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും.

ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് വർഷത്തിൽ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ക്യുമിയുടെ ആവശ്യകതയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഊർജം ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരം അധിക ഊർജം പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള നിരക്കിൽ കെഎസ്ഇബി ഗ്രിഡിലേക്ക് തന്നെ നൽകും. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അധിക വൈദ്യുതിയോ വൈദ്യുതിയോ കെഎസ്ഇബി ഒഴികെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും കക്ഷികളിലേക്ക്

വിൽക്കുന്നതിനോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനോ ക്യുമിക്ക് അവകാശമില്ല. കെഎസ്ബി ഗ്രിഡിലേക്ക് നൽകുകയും ക്യുമിക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട്, കോറാട്ടി, കലാമൌറി എന്നിവിടങ്ങളിൽ അവരുടെ ഫാക്ടറികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഊർജത്തിന്റെ അക്കൌണ്ടിംഗ് വാർഷിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീർപ്പാക്കപ്പെടും, വർഷം ജൂലൈ മുതൽ ജൂൺ 30 വരെ കണക്കാക്കപ്പെടും.

....

14. ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള റോയൽറ്റിയും കാലാകാലങ്ങളിൽ സർക്കാർ/കെഇഎസ്ബി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനുള്ള നികുതിയും തീരുവയും ക്യുമി, കെഎസ്ഇബിയ്ക്ക് നൽകണം.

മണിയാർ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ടുകൾ പിഡബ്ല്യുഡിയുടെ മണിയാർ ഇറിഗേഷൻ ഡാമിന്റെ നിലവിലുള്ള ഹെഡ് വർക്ക്സ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും, ഇത് പ്രധാനമായും കെഎസ്ഇബിയുടെ നിലവിലുള്ള മൂഴിയാർ പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് വെള്ളം നിയന്ത്രിതമായി പുറത്തുവിടുന്നതിലൂടെയാണ് നൽകുന്നത്. അത്തരം നിയന്ത്രിത റിലീസ് വഴി ലഭിക്കുന്ന അധിക നേട്ടങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നതിന്, പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ചെലവ് ഘടകങ്ങൾ ക്യുമി കെഎസ്ഇബിയ്ക്ക് നൽകേണ്ടിവരും. നൽകേണ്ട വെള്ളത്തിന്റെ റോയൽറ്റിക്ക് പുറമേയാണിത്. നിയന്ത്രിത റിലീസിനുള്ള ചാർജുകളും ജലത്തിന്റെ റോയൽറ്റിയും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് കണക്കാക്കുകയും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ യൂണിറ്റിനും കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇഎച്ച്ടി ഉപഭോക്തൃ പ്രവാഹത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ഊർജം താരിഫ്

നിരക്കായിരിക്കുകയും കെഎസ്ഇബിയ്ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും".

4. 1994 ആയപ്പോഴേക്കും 22 കോടി രൂപ ചെലവിൽ പദ്ധതി ക്യുമി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു, അതിനുശേഷം ക്യുമി വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ക്യുമി കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വയം ഉപഭോഗത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

5. ഫെറോ അലോയ്സ് നിർമ്മാണത്തിനായി ഇൻഡ്സിലിന് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ട്, അത് ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

6. ഒരു ചെറിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കാൻ ഇൻഡ്സിൽ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനാൽ ഉചിതമായ ചർച്ചകളും മീറ്റിംഗുകളും നടന്നു. 08. 04. 1994 ന് ബോർഡുമായി നടന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനങ്ങളിലൊന്ന്: -

" i) വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ട റോയൽറ്റി- ഒരേ തടത്തിൽ വെള്ളം നിലനിർത്തുകയും ഉപഭോഗപരമായ ഉപയോഗം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ സെസ് അല്ലെങ്കിൽ റോയൽറ്റി ഈടാക്കരുതെന്ന് ജലസേചന വകുപ്പിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

7. വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനായി 21 മെഗാവാട്ട് സ്ഥാപിത ശേഷിയുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ "കുത്തുങ്കൽ ഘട്ടം 1, 2 പ്രോജക്റ്റ്" സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 30.12.1994 ന് ഇൻഡ്സിലും ബോർഡും തമ്മിൽ ഒരു കരാർ (ചുരുക്കത്തിൽ ഇൻഡ്സിൽ കരാർ) ഉണ്ടാക്കി. ഇൻഡ്സിൽ കരാർ റഫർ ചെയ്തു പോളിസിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും "ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുപോലെ ഈ കരാറിന്റെ ഭാഗമാകും" എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു.

ഇൻഡ്സിൽ കരാറിന്റെ 10,19 വകുപ്പുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന തരത്തിൽ

പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു:-

"**10**. കെഎസ്ഇബി ഗ്രിഡിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള കുത്തുങ്കൽ ഫേസ് I, ഫേസ് II പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം മുകളിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് (കെഎസ്ഇബി കൃത്യമായി കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്) കണക്കാക്കും, കൂടാതെ ഈ ക്വാണ്ടം ഊർജം 12% (പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം) വീലിംഗ് ചാർജുകൾക്കും ടി, ഡി നഷ്ടങ്ങൾക്കും സൗജന്യമായി കമ്പനിയ്ക്കും അവരുടെ അസോസിയേറ്റ് എം/എസ്. സൺ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അലോയ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, കഞ്ചിക്കോട്, പാലക്കാട് ഇഎച്ച്ടി ടെർമിനലുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നൽകും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് കെഎസ്ഇബി ബാങ്ക് ചെയ്യും. കെഎസ്ഇബി അതിന്റെ കമ്മീഷനായി ബാങ്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ 1% (ഒരു ശതമാനം) ശേഖരിക്കും. ഇത് വീലിംഗിനും ട്രാൻസ്മിഷൻ, വിതരണ ചാർജുകൾക്കുള്ള നഷ്ടത്തിനും പുറമേയായിരിക്കും.

....

19. ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള സെസ്/റോയൽറ്റികൾ, കാലാകാലങ്ങളിൽ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നികുതി/തീരുവകൾക്കൊപ്പം സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനി സർക്കാരിന് നൽകും. "

8. 2001 ജൂൺ മാസത്തോടെ 50 കോടി രൂപ ചെലവിൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതുമുതൽ, ഇൻഡ്സിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അത് പ്രധാനമായും ഇൻഡ്സിൽ കരാറിന്റെ 10-ാം വകുപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

9. ക്യാപ്റ്റീവ് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിനായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ ക്യുമിയും ഇൻഡ്സില്ലും സ്ഥാപിക്കുകയും സ്വന്തം ഉപഭോഗത്തിനായി വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നവരെ ബന്ധിത വൈദ്യുതി ഉൽപാദകർ (സി. പി. പി) എന്ന് വിളിക്കുകയും മറിച്ചു സ്വയം ഉപഭോഗത്തിനുവേണ്ടിയല്ലാതെ വൈദ്യുതി ബോർഡിന് മൊത്തമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നവരെ സ്വതന്ത്ര വൈദ്യുതി ഉൽപാദകർ (ഐപിപി), എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

10. 11. 10. 2002 ന്, നയവും 5.9.2002 തീയതിയിൽ രൂപീകരിച്ച ശാക്തീകരണ സമിതിയുടെ ശുപാർശകളും ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സിപിപികളിലേക്ക് വീലിങ് നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രക്ഷേപണ വിതരണ നഷ്ടവും കൈകാര്യം ചെയ്തെങ്കിലും ജല ഉപയോഗത്തിനുള്ള റോയൽറ്റിയെ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ല. ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ പ്രസക്തമായ ഭാഗം ഇതായിരുന്നു :-

> "5. 9. 02, 12.09.02 തീയതികളിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ കെഎസ്ഇബിയുടെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനും ചെറുകിട, മിനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും മുകളിൽ 3-ാം പേപ്പറിൽ വായിച്ച ജിഒ പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ശാക്തീകരണ സമിതി ചെറിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിക്കുകയും ഡാം ടോ, ടെയിൽ റേസ് പ്രോജക്ടുകൾ ഒഴികെയുള്ള ചെറിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ബന്ധിത ഉപഭോക്താക്കൾക്കും സ്വതന്ത്ര വൈദ്യുതി ഉൽപാദകർക്കും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തുറക്കണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യുകയും ഇനിപ്പറയുന്ന ശുപാർശകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു: -
>
> 1. ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ അനുവദിക്കുന്നതിൽ പൊതുമേഖലാ

സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള തീവ്രവൈദ്യുതി വ്യവസായങ്ങൾക്കും മുൻഗണന നൽകാം.

2. 7.12.90 തീയതിയിലെ ജിഒ നമ്പർ (എംഎസ്) 23/90/പിഡി വകുപ്പ് (9) അനുസരിച്ച് 10% ആയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ബന്ധിത വൈദ്യുതി ഉൽപാദകരുടെ (സിപിപി) ഉപഭോഗ പോയിന്റിലേക്ക് സ്റ്റേഷൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിലെ ടി, ഡി നഷ്ടം നികത്തുന്നതിനുള്ള കെഎസ്ഇബിയുടെ അലവൻസ്. കെഎസ്ഇബിക്ക് അനുവദിക്കുന്നത് തുടരാം.

3. 7. 12. 90 ജിഒ (എംഎസ് നമ്പർ 23/90/പിഡി) വകുപ്പ് (9) അനുസരിച്ച് 2% ആയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കെഎസ്ഇബിയുടെ വീലിംഗ് ചാർജുകൾ 5% ആയി ഉയർത്തിയേക്കാം.

11. സിപിപികളെയും ഐപിപികളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന 16.1.2003 ലെ ജിഒ പ്രകാരം മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചു. സിപിപികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതുക്കിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു:-

"...... ജിഒ (എംഎസ്) 23/90/പിഡി തീയതി 7.12.1990 അനുസരിച്ച് ചെറിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം ക്ഷണിക്കാൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനാൽ, അലോട്ട്മെന്റിനായി പുതുക്കിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നിയന്ത്രിത റിലീസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ സ്കീമുകൾ നിലവിലുള്ള ജലസംഭരണികളായി മാറുന്നു, ടൈൽറേസ് കെഎസ്ഇ ബോർഡിനായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു.

സിപിപികൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള റോയൽറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്

ഒന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഐപിപികളുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ ഇത് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു

"... **15**. വാട്ടർ സെസ്: വാട്ടർ സെസ് ആവശ്യമില്ല, ഇത് താരിഫിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും, അതിനാൽ നിക്ഷേപക സൌഹൃദമല്ല. "

12. ക്യുമി യും ഐ. ഡി. എസ്. ഐ. എല്ലും വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിന് വീലിംഗ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നു. 1994 മുതൽ 2003 ഏപ്രിൽ വരെ, ക്യുമി കരാറിന്റെ 14-ാം വകുപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയ നിരക്കിൽ നിയന്ത്രിത ജലവിതരണം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ക്യുമി ചാർജുകൾ നൽകിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, 2003 മെയ് മാസത്തിൽ, മറ്റ് പ്രോജക്ടുകളെപ്പോലെ അത്തരം ചാർജുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ക്യുമി ഒരു പ്രാതിനിധ്യം നൽകി. പോളിസിയുടെ 14-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ക്യുമി, ഇൻഡ്സിൽ എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിത വെള്ളം പുറന്തള്ളുന്നതിന് റോയൽറ്റി/കോസ്റ്റ് ഘടകം ഈടാക്കാനുള്ള ബോർഡിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പ്രസ്തുത കാര്യങ്ങളിൽ തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. അത്തരം തർക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികളുടെ സ്ഥലങ്ങളും ഏതുതരം ജലപ്രവാഹവും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്: -

<u>ക്യുമി</u> : മൂഴിയാർ പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം മൂഴിയാർ പവർ ഹൗസിന്റെ "ടെയിൽ റേസ്" ആനുകൂല്യം ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനായി ബോർഡിന്റെ കക്കാട് പവർ ഹൗസിലേക്ക് (50 മെഗാവാട്ട്) തിരിച്ചുവിടുന്നു. കക്കാട് പവർ ഹൗസിലെ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനുശേഷം, വെള്ളം തിരികെ നദിയിലേക്ക് ഒഴുകാൻ അനുവദിക്കുകയും പിന്നീട് ജലസേചനത്തിനും ക്യുമിയുടെ മണിയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്കും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

<u>ഇൻഡ്‌സിൽ</u> : കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ണിന്റെ അണക്കെട്ടുകളിലൊന്നായ ആനയിറങ്കൽ ഡാം 1960 കളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു, താമസിയാതെ 32 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പന്നിയാർ പവർ ഹൗസ് ബോർഡ് നിർമ്മിച്ചു. ആനയിറങ്കൽ ഡാമിനും (ഉയർന്ന തലത്തിൽ) ബോർഡിന്റെ പന്നിയാർ പവർ സ്റ്റേഷനും ഇടയിലാണ് (താഴത്തെ തലത്തിൽ) കുത്തുങ്കൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. പന്നിയാർ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനായി ആനയിറങ്കൽ ഡാമിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന വെള്ളം ഇൻഡ്‌സിലിന്റെ പദ്ധതി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു.

13. മണിയാർ ഹൈഡൽ പ്രോജക്റ്റിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ നിയന്ത്രിത റിലീസിനായി അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്യുമിയിൽ നിന്നു റോയൽറ്റി ചാർജുകൾ മുതലായവ ആവശ്യപ്പെടാനോ ഈടാക്കാനോ ബോർഡിന് അധികാരമില്ലെന്ന് വാദിച്ചു ക്യുമി 2003 ലെ ഒ.പി. നമ്പർ 6880 ഫയൽ ചെയ്തു. റിട്ട് ഹരജിയിൽ നിന്നുള്ള ആവശ്യമായ അപേക്ഷകൾ ഇവയായിരുന്നു:

"**2**....... 2-ാം എതിർകക്ഷി ബോർഡ് പമ്പ നദിയിൽ ശബിരിഗിരിയുടെ 2-ാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥാപിച്ചു. ഈ നദിയിലെ ജലം 2-ാം പ്രതി ബോർഡ് മൂഴിയാർ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിനുശേഷം മൂഴിയാർ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ജലസേചന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുകയും ബാക്കി ഭാഗം അറേബ്യൻ കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മൂഴിയാറിലെ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മണിയാർ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് കളമശ്ശേരിയിലെയും കൊരട്ടിയിലെയും വ്യാവസായിക യൂണിറ്റുകൾക്കായി

ആവശ്യകതകൾ നിർവഹിക്കാൻ ബന്ധിത ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനായി വാദി ഏറ്റെടുത്തു. ...... പ്രതികൾ നിശ്ചയിച്ച കരാറിൽ ഒപ്പിടുകയല്ലാതെ വാദിക്ക് മറ്റ് മാർഗമില്ല, അത് ഒപ്പിടാൻ വാദി നിർബന്ധിതനായി.

3....... ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായ ചുമത്തലിനു പുറമെ ചുമത്തലിന്റെ രീതിയും റോയൽറ്റിയുടെ നിരക്കും ആരോപിക്കപ്പെട്ട നിയന്ത്രിത വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതും തികച്ചും യുക്തിരഹിതവും ഏകപക്ഷീയവും അന്യായവുമാണ്. സൌകര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ അളവിന്റെയോ ആനുകൂല്യത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ റോയൽറ്റി സാധ്യമാകൂ.

4....... മൂഴിയാർ പവർ ഹൗസിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം ടർബൈനിന്റെ ശേഷിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു നിശ്ചിത അളവാണെന്നും അത്തരം ഉൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം ടർബൈനിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒഴുകണമെന്നും സമർപ്പിച്ചു. കക്കാട് നദിയിലെ മണിയാറിലെ വാദിയുടെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്ക് അത്തരം വെള്ളം നിയന്ത്രിതമായി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല. മൂഴിയാർ പവർ സ്റ്റേഷന് താഴെയുള്ള നദീതീരത്തെ ക്യാച്ച്മാൻ പ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം അനുബന്ധമായി മൂഴിയാർ പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ഭാഗികമായി ജലസേചന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും ബാക്കി വെള്ളം നേരത്തെ താഴേക്ക് ഒഴുകുകയും ചെയ്തു, വാദി വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാച്ച്മാൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും, മൂഴിയാർ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുമുള്ള അത്തരം വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിരുന്നു വാദിയുടെ മണിയാർ ഹൈഡൽ പ്രോജക്റ്റിൽ വൈദ്യുതി

ഉൽപാദനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും, 1998 മുതൽ മൂഴിയാർ പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം 2-ാം പ്രതിയുടെ കക്കാട് പവർ ഹൗസിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. കക്കാട് പവർ ഹൗസിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിച്ച ശേഷം താഴേയ്ക്ക് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം അതേ നദിയിലേക്ക് താഴത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഒഴുകുകയും ജലസേചനത്തിനും ഭാഗികമായി വാദിയുടെ മണിയാർ പ്രോജക്റ്റ് വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മൂഴിയാർ പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന വെള്ളം കക്കാട് പവർ ഹൗസിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും അവിടത്തെ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മൂഴിയാർ പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് മണിയാറിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിലേക്ക് വെള്ളം നിയന്ത്രിതമായി വിട്ടയച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത് 2-ാം പ്രതി കക്കാട് പവർ സ്റ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ശേഷം അപേക്ഷകന് ലഭ്യമല്ല. അതിനാൽ, മൂഴിയാർ പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിത വെള്ളം പുറന്തള്ളുന്നതിനായി 2-ാം പ്രതിക്ക് ഒരു തരത്തിലും തുക ഈടാക്കാനോ ശേഖരിക്കാനോ കഴിയില്ലെന്ന് സമർപ്പിക്കുന്നു, കാരണം1998 ന് ശേഷം അത്തരം റിലീസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ മൂഴിയാർ പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് വാദിക്ക് നൽകുന്ന വെള്ളം വളരെ കുറവാണ്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും 1998 ന് ശേഷം വാദിയിൽ നിന്ന് ചെലവ് ഘടകത്തിന്റെ ചാർജും ശേഖരണവും പൂർണ്ണമായും നിയമത്തിന്റെ അധികാരമില്ലാതെയും ഏകപക്ഷീയവും നിയമവിരുദ്ധവും അന്യായവുമാണെന്ന് വാദി സമർപ്പിക്കുന്നു.

5......പമ്പ നദിയിലോ അതിന്റെ കൈവഴികളിലോ ജലപ്രവാഹം നടത്തുന്നതിന് ഒരേ അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉള്ള

കമ്പനിയ്ക്ക് റോയൽറ്റിയോ ചാർജുകളോ ചുമത്താൻ 2-ാം പ്രതിക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥ വൈദ്യുതി വിതരണ നിയമത്തിൽ ഇല്ല.

6..... ചെറിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പ്രതികൾ മറ്റ് നിരവധി ജനറേറ്റിംഗ് കമ്പനികൾക്ക് അനുമതിയും അവകാശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വാദി സമർപ്പിക്കുന്നു. സ്വകാര്യ വ്യാവസായിക ഉൽപാദന കമ്പനികളായ ഇൻഡ്സിൽ ലിമിറ്റഡ്, സിൽക്കൽ മെറ്റലർജിക് ലിമിറ്റഡ്, ടെക്സിൽ ഹൈഡ്രോ പവർ ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയെല്ലാം സ്വകാര്യ ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു, അവയെ പ്രതി റോയൽറ്റിക്കോ അതത് നദികളിൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ പുറത്തുവിട്ട ജലത്തിന്റെ ചിലവ് ഘടകത്തിനോ വിധേയരാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രതികൾ വാദിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും വിവേചനപരമായ ആരോപണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് വാദി സമർപ്പിക്കുന്നു.

14. ബോർഡിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച പ്രതിവാദ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ, റിട്ട് ഹരജിയിൽ ക്യുമി ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു. ഇപ്രകാരം സമർപ്പിച്ചു:

"**2**...... 07.12.1990 ലെ എക്സിബിറ്റ് പി 1 സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ, പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ എല്ലാ വശങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കരാറും കണ്ടെത്തിയ വ്യവസ്ഥകളും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരു വശത്ത് ഏജൻസിയും മറുവശത്ത് കെഎസ്ഇ ബോർഡും സർക്കാരും തമ്മിൽ കരാറിൽ പ്രവേശിക്കും. അതിനാൽ, 2-ാം പ്രതിക്ക് ഏതെങ്കിലും നിബന്ധനകളോ കരാറോ നിശ്ചയിക്കാനോ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനോ നിയമപരമായ അധികാരമോ കഴിവോ ഇല്ലെന്ന പരാതിക്കാരന്റെ ആരോപണം ശരിയല്ല, അതിനാൽ നിരസിച്ചു. മാത്രമല്ല, കരാറിൽ ഒപ്പിടാൻ പ്രതികൾ വാദിയെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല, അതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ

ആരോപണം ശരിയല്ല, അതിനാൽ നിരസിച്ചു. 07. 12. 1990 ലെ എക്സിബിറ്റ് പി 1 സർക്കാർ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് ക്യാപ്റ്റീവ് ജനറേഷൻ സ്റ്റേഷനായി വാദി അപേക്ഷിക്കുകയും മുകളിൽ പറഞ്ഞ സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് സർക്കാർ കർശനമായി അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. കരാർ നടപ്പിലാക്കുകയും പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം, അപേക്ഷകന് ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞ്, വ്യവസ്ഥകൾ തന്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുവെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല.

3....കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് കെഎസ്ഇ ബോർഡിന് ജലസംഭരണത്തിനായി അണക്കെട്ടുകളും ജലസംഭരണിയും നിർമ്മിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. അണക്കെട്ടിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടെ പുറത്തുവിടുകയും നിയന്ത്രിത വെള്ളം പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നത് ബോർഡ് വാദിയുടെ ലൈസൻസിക്ക് നൽകുന്നു. അതിനാൽ ജലസംഭരണത്തിനായി മൂലധന നിക്ഷേപമില്ലാതെ അപേക്ഷകന് അവരുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് പതിവായി വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിന് മതിയായ വെള്ളം ലഭിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള ജലസംഭരണിയുടെ സംഭരണ ആനുകൂല്യവും നിലവിലുള്ള പവർ സ്റ്റേഷനുകളുടെ ടൈൽറേസ് ആനുകൂല്യവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ/മിനി/മൈക്രോ വിഭാഗത്തിലെ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് സാധാരണയായി വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്വകാര്യ ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിക്കും. പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ കക്ഷികൾ ഇത്തരം പദ്ധതികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സർക്കാർ അനുവദിച്ചു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, നിയന്ത്രിത റിലീസ് ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ ഏജൻസി നേടിയ അധിക നേട്ടം കണക്കിലെടുക്കുന്നതിന്, ഏജൻസി പദ്ധതിയിൽ നിന്ന്

ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ചെലവ് ഘടകത്തിന് തുല്യമായ താരിഫിൽ സർക്കാരിനോ ബോർഡിനോ നൽകാം. നൽകേണ്ട ജലത്തിന്റെ റോയൽറ്റിക്ക് പുറമേയാണിത്. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങൾ പ്രത്യേകം കണക്കിലെടുത്ത് ഓരോ സ്കീമിനും മുകളിൽ പറഞ്ഞ താരിഫ് സംഭരണം/നിയന്ത്രിത റിലീസ് പ്രവർത്തിക്കണം.

5. 1998 മുതൽ മൂഴിയാർ പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം 2-ാം പ്രതിയുടെ കക്കാട് പവർ ഹൗസിലെ റിസർവോയറിൽ ശേഖരിക്കുന്നുവെന്നും കക്കാട് പവർ ഹൗസിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിച്ച ശേഷം അതേ നദിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകുന്നുവെന്നും വാദിയുടെ മണിയാർ പ്രോജക്റ്റിന്റെ റിസർവോയറിലേക്ക് ഒഴുകുന്നുവെന്നും സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, മൂഴിയാർ പവറിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന വെള്ളം കക്കാട് പവർ ഹൗസിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. മണിയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥാപിച്ചതിനുശേഷം കമ്മീഷൻ ചെയ്ത കക്കാട് പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിത വെള്ളം പുറത്തുവിടുന്നതിലൂടെയാണ് മണിയാർ പദ്ധതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മൂഴിയാർ പവർ ഹൗസിൽ നിന്നോ പിന്നീട് കക്കാട് പവർ ഹൗസിൽ നിന്നോ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ പദ്ധതിയിൽ ഉൽപാദനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രിത റിലീസിൽ നിന്നാണ്, അതിനാൽ 1998 ന് ശേഷം വാദിയിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് കോമ്പൌണ്ട് ഈടാക്കുകയും ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന ആരോപണം തികച്ചും നിയമപരമായ അധികാരമില്ലാതെയാണ്, ഏകപക്ഷീയവും നിയമവിരുദ്ധവും അന്യായവും അടിസ്ഥാനരഹിതവും അംഗീകരിക്കാനാത്തതും ആണ്.

15. മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രതിവാദ സത്യവാങ്മൂലത്തിലേക്കുള്ള എതിർവാദം, ക്യുമി സമർപ്പിച്ചു:

6........ കക്കാട് പവർ ഹൗസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മാത്രമേ താഴേക്ക് ഒഴുകാൻ കഴിയൂ, മാത്രമല്ല 2-ാം പ്രതിക്ക് താഴേക്ക് ഒഴുകുന്നത് തടയാൻ കഴിയില്ല. പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് നദിയിലേക്ക് ഒഴുകേണ്ട വെള്ളം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഒരു ചോദ്യവുമില്ല. കനത്ത മഴയിൽ നദിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായ കക്കാട് പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വലിയ അളവിൽ വെള്ളം നദിയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നുവെന്നും കക്കാട് ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 6 കിലോമീറ്റർ താഴെയുള്ള വാദിയുടെ മണിയാർ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ല. "

16. ഇൻഡ്സിൽ കരാറിന്റെ 19-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച്, നിയന്ത്രിത ജലത്തിന്റെ റോയൽറ്റിയും ചെലവും ഇൻഡ്സിൽ നൽകേണ്ടതാണെന്ന് 03.07.2004 ന് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഉത്തരവിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചു:

"കുത്തുങ്കൽ എച്ച്ഇപി (21 മെഗാവാട്ട്) എന്നത് ഇൻഡ്സിൽ നടപ്പിലാക്കിയ സിപിപിയാണ്. ആനയിറങ്കൽ ഡാമിനും കുത്തുങ്കൽ വെയറിനുമിടയിലുള്ള സ്വതന്ത്ര വൃഷ്ടി പ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ വെള്ളവും ആനയിറങ്കൽ ഡാമിൽ നിന്നുള്ള നിയന്ത്രിത റിലീസുകളും പദ്ധതി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു.

"മണിയാർ എച്ച്പി (12 മെഗാവാട്ട്) കാർബറാണ്ടം യൂണിവേഴ്സൽ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആദ്യത്തെ സിപിപി. കെഎസ്ഇബിയുടെ ശബരിഗിരി, കക്കാട് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള നിയന്ത്രിത റിലീസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതിയുടെ റോയൽറ്റി ഇഎച്ച്ടി ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള ഊർജം താരിഫ് നിരക്കിന്റെ 10%

നിരക്കിൽ ഈടാക്കുകയും കെഎസ്ഇബിയ്ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കുത്തുങ്കൽ എച്ച്ഇപിക്ക് നിയന്ത്രിത വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനുള്ള റോയൽറ്റിയും ചെലവും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് കണക്കാക്കണമെന്നും ഓരോരുത്തർക്കും കാലാകാലങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള ഇഎച്ച്ടി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വൈദ്യുതി താരിഫ് നിരക്കിന്റെ 10% ആയിരിക്കണമെന്നും സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു. കേരള വൈദ്യുതി ഡ്യൂട്ടി ആക്ടിന്റെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ യൂണിറ്റിനും വൈദ്യുതി തീരുവയായി യൂണിറ്റിന് 1.2 പൈസ നൽകേണ്ടതാണ്.

ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് റോയൽറ്റി ശേഖരിച്ച് സംസ്ഥാന വരുമാനത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കും."

17. 2004 ലെ റിട്ട് പെറ്റീഷൻ (സി) നമ്പർ 22187 ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 03.07.2004 ലെ ഉത്തരവിനെ ഇൻഡ്സിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും റിട്ട് പെറ്റീഷൻ സർക്കാരിന് ഉചിതമായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകുന്നതിന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പിൻവലിച്ചു. ഇത് ഇൻഡ്സിലിൽ നിന്നുള്ള ചില കത്തിടപാടുകളിലേക്കും പ്രാതിനിധ്യങ്ങളിലേക്കും നയിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, റോയൽറ്റിയും നിയന്ത്രിത ജലവിതരണച്ചെലവും വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം തിരിച്ചുവിളിക്കാൻ സർക്കാർ വിസമ്മതിച്ചു, ഇത് 23.01.2008 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആശയവിനിമയം നടത്തി. 2008 ലെ 4596 നമ്പർ റിട്ട് പെറ്റീഷൻ (സി) ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള നടപടിയെ ഇൻഡ്സിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു.

18. നിയന്ത്രിത ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഡ്സിൽ ഇപ്രകാരം

സമർപ്പിച്ചു: -

"**11**. കുത്തുങ്കൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ആനയിറങ്കലിനും താഴത്തെ അറ്റത്ത് പൊൻമുടിക്കും ഇടയിലാണ്. 30 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി വെള്ളതൂവലിലെ പന്നിയാർ പവർ സ്റ്റേഷനുണ്ട്. പന്നിയാർ നദിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പന്നിയാർ പവർ സ്റ്റേഷനായി കെഎസ്ഇബി പരിപാലിക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റോറേജുകളുണ്ട്. ഒന്ന് പൊൻമുടിയിലും മറ്റൊന്ന് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 1850 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആനയിറങ്കലിലുമാണ്. മുകളിൽ സമർപ്പിച്ചതുപോലെ, വെള്ളം സംഭരിക്കുന്ന ആനയിറങ്കലിൽ ഒരു ജലസംഭരണി ഉണ്ട്. പന്നിയാർ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനായി ജനുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള വേനൽക്കാലത്ത് ആനയിറങ്കൽ റിസർവോയറിൽ സംഭരിക്കുന്ന വെള്ളം കെഎസ്ഇബി പുറത്തുവിടുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ മൂന്ന്/നാല് മാസങ്ങളിൽ ജനുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ ഏകദേശം 45 ദിവസത്തേക്കാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ആനയിറങ്കലിൽ നിന്ന് കെഎസ്ഇബി അത്തരം വെള്ളം പുറത്തുവിടുന്നത് വെള്ളതൂവലിലെ പന്നിയാർ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ആവശ്യകത അനുസരിച്ചാണ് ; റിലീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് കെഎസ്ഇബി തീരുമാനിക്കുന്നു ; ജലത്തിന്റെ അളവ് കെഎസ്ഇബി നിയന്ത്രിക്കുകയും പന്നിയാർ പവർ സ്റ്റേഷനിലെ ആവശ്യകതകളാൽ നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പന്നിയാർ പവർ സ്റ്റേഷന്റെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ചാണ് കെഎസ്ഇബി തീരുമാനിക്കുന്നത്. മുകളിൽ സമർപ്പിച്ചതുപോലെ, കുത്തുങ്കൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് കുത്തുങ്കലിലാണ്,

ഇത് ആനയിറങ്കലിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന നിലയിലാണെങ്കിലും പന്നിയാർ പവർ സ്റ്റേഷനേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്.

....

വെള്ളത്തൂവലിലെ പന്നിയാർ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റേഷനിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനായി ആനയിറങ്കൽ റിസർവോയറിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തുവിടുമ്പോൾ, അവിടെ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി കുത്തുങ്കൽ ജലവൈദ്യുത സൌകര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ ടി വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ വാദി കമ്പനിയെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. വേനൽക്കാലത്ത് ഏകദേശം 45 ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, പന്നിയാർ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റേഷനിൽ സ്വന്തം വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്ക് സ്വന്തം വ്യവഹാര പട്ടിക അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ആനയിറങ്കലിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിത വെള്ളം പുറത്തുവിടുന്നത്. അത്തരം വെള്ളം പുറത്തുവിടുന്നത് വാദിയുടെ ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ വാദിക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതിനോ അല്ല.

ക്യുമിയുടെ പദ്ധതിയും ഇൻഡ്സിലിന്റെ പദ്ധതിയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചു: -

"…. എക്സിബിറ്റ്-പി 2 കരാറിന് കീഴിലുള്ള ഏജൻസി ശബിരിഗിരിയിൽ നിന്നും കക്കാട് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിൽ നിന്നും നിയന്ത്രിത വെള്ളം പുറത്തുവിടുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരം നിയന്ത്രിത റിലീസ്, റിലീസിന്റെ അളവ്, അവസാനിപ്പിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട

പ്രോജക്റ്റിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. മണിയാർ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പദ്ധതിയിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി മെസ്സേഴ്സ് കാർബോറാഡം യൂണിവേഴ്സൽ ലിമിറ്റഡ് ജലവിതരണം ഉപയോഗിച്ചു. ശബരിഗിരി, കക്കാട് പവർ പ്രോജക്റ്റ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന വെള്ളം നിയന്ത്രിത റിലീസുകളാണ്. ആനയിറങ്കലിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ വെള്ളം പുറത്തുവിടുന്നത് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഇത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്.

19. ഇൻഡ്സിൽ സമർപ്പിച്ച ഹരജിക്ക് സർക്കാരിനുവേണ്ടി നൽകിയ മറുപടി ഇതായിരുന്നു: -

"**9**........ വാസ്തവത്തിൽ, 1991 ഓഗസ്റ്റിൽ കെഎസ്ഇബി തയ്യാറാക്കിയ വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഡാം സ്വതന്ത്ര വൃഷ്ടീ ന്റെ താഴത്തെ നീരൊഴുക്ക്, 114 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിനുപുറമെ ആനയിറങ്കൽ റിസർവോയറിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിത റിലീസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. അവർ സമർപ്പിച്ച സാങ്കേതിക സാമ്പത്തിക സാധ്യതാ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് വാദി സ്വന്തം വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനകം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, 114 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. അവർ സമർപ്പിച്ച സാങ്കേതിക സാമ്പത്തിക സാധ്യതാ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് വാദി സ്വന്തം വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനകം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിന് 114 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ നിന്ന് വെള്ളം ആനയിറങ്കൽ റിസർവോയറിന്റെ താഴത്തെ 65 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ നീരൊഴുക്ക് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാൻ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. റിട്ട്

പെറ്റീഷന്റെ 10,11 ഖണ്ഡികകളിലെ ഒഴിവാക്കലുകളും ആരോപണങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല, അതിനാൽ നിരസിച്ചു. "നദിയുടെ ഒഴുക്ക്" പദ്ധതിയായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള വാദി പദ്ധതിയുടെ വിവരണം ജനുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ ആനയിറങ്കൽ റിസർവോയറിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന വസ്തുത നിഷേധിക്കുന്നില്ല. പന്നിയാർ പവർ സ്റ്റേഷനിലെ ഉൽപാദന ആവശ്യകതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ആനയിറങ്കൽ റിസർവോയറിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തുവിടുന്നത് പ്രധാനമായും തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നത് ശരിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പുറത്തുവിടുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം കുത്തുങ്കലിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനുശേഷമുള്ള മുഴുവൻ ജലവും പൊൻമുടി റിസർവോയറിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു, ജലത്തിന്റെ അളവ് കുറയാതെ തന്നെ ഇത് എല്ലാ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിലും സംഭവിക്കുന്നു. ആനയിറങ്കൽ റിസർവോയറിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറന്തള്ളുന്നത് വാദിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടല്ല, മറിച്ച് പന്നിയാർ പവർ സ്റ്റേഷന്റെ ആവശ്യത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടാണ് എന്ന വാദം ശരിയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, കൊടും വേനൽ മാസങ്ങളിൽ ആനയിറങ്കൽ റിസർവോയറിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറന്തള്ളുന്നതിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിന്റെ മുഴുവൻ നേട്ടവും വാദി കമ്പനിക്ക് ലഭിക്കുന്നു.

....

12...... പന്നിയാറിലെ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ആനയിറങ്കൽ റിസർവോയറിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിത വെള്ളം പുറന്തള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇത് കുത്തുങ്കൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിലെ

വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആനയിറങ്കൽ റിസർവോയറിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറന്തള്ളുമ്പോൾ കുത്തുങ്കൽ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം താരതമ്യേന ഉയർന്നതാണെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലാത്തപക്ഷം ആനയിറങ്കൽ റിസർവോയറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം പുറന്തള്ളുകയില്ലെങ്കിൽ ഇത് നിസ്സാരമായിരിക്കും. ഈ കാലയളവിൽ മൊത്തം ഉത്പാദനം 266.69 എംയു ആയിരുന്നു, നിയന്ത്രിത റിലീസിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പാദനം 60.12 എംയു ആണ്, ഇത് മൊത്തം തലമുറയുടെ 22.54% ആണ്. 2002-03 ലെ വരൾച്ചാ വർഷത്തിൽ, പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള മൊത്തം ഉൽപാദനത്തിന്റെ 50% വേനൽ മാസങ്ങളിൽ ആനയിറങ്കലിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ്. ആനയിറങ്കലിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിതമായി വെള്ളം വിടുന്നതിന്റെ ഗുണഭോക്താവാണ് വാദി എന്ന് മേൽപ്പറഞ്ഞ വസ്തുതകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു."

20. 2008 ലെ 4596 ലെ റിട്ട് പെറ്റീഷൻ (സി) 15.02.2013 ലെ വിധിന്യായവും ഉത്തരവും പ്രകാരം ഹൈക്കോടതിയിലെ സിംഗിൾ ജഡ്ജി അനുവദിച്ചു. ക്യുമി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സിപിപികളും അത്തരം റോയൽറ്റിക്ക് വിധേയമല്ലാത്തതിനാൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള നടപടി വിവേചനപരമാണെന്ന് നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. സിപിപികളും ഐപിപികളും വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകളിൽ നിൽക്കുന്നുവെന്ന വിശദീകരണം അംഗീകരിച്ചില്ല. റോയൽറ്റിയോ സെസോ വീണ്ടെടുക്കാൻ അധികാരപരിധിയില്ലെന്നും അതനുസരിച്ച് 03.07.2004 ലെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയെന്നും നിഗമനത്തിലെത്തി.

21. ക്യുമി നൽകിയ 2003 ലെ ഒ. പി നമ്പർ 6880, ഹൈക്കോടതിയിലെ സിംഗിൾ ജഡ്ജി 03.04.2013 ലെ വിധിന്യായവും ഉത്തരവും പ്രകാരം ഇനിപ്പറയുന്ന

നിരീക്ഷണങ്ങളോടെ അനുവദിച്ചു:

> " റിട്ട് പെറ്റീഷൻ (സി) നമ്പർ 4596/2008 ൽ ആണെങ്കിലും, ഞാൻ വാദിക്കെതിരെ ചില കണ്ടെത്തലുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഈ വിധിന്യായം 36 മുതൽ 41 വരെയും 51 മുതൽ 53 വരെയുള്ള ഖണ്ഡികകളിലെ എന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഞാൻ ഈ റിട്ട് പെറ്റീഷൻ അനുവദിക്കുകയും ചോദ്യംചെയ്യപ്പെട്ട അനുബന്ധം പി-3 റദ്ദാക്കുകയും മണിയാർ ഹൈഡൽ പ്രോജക്റ്റിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്മേലുള്ള റോയൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചാർജുകൾ വഴി വാദിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തുക സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള അധികാരപരിധി സർക്കാരിനില്ലെന്ന് നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ചെലവ് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഉത്തരവും ഇല്ല. "

22. ഇൻഡ്സിൽ, ക്യുമി എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ സിംഗിൾ ജഡ്ജിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ യഥാക്രമം 2013 ലെ റിട്ട് അപ്പീൽ നമ്പർ 1345,2013 ലെ 1355 എന്നിവ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബോർഡ് ചോദ്യം ചെയ്തു. 03.04.2014 ലെ പൊതുവായ വിധിന്യായവും ഉത്തരവും പ്രകാരം അപ്പീലുകൾ അനുവദിച്ചു.

ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിന്യായം രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു: ആദ്യ ഭാഗം ഇൻഡസിലിന്റെ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്തു രണ്ടാം ഭാഗം ക്യുമിയുടെ കാര്യം പരിഗണിച്ചു.

22. 1 ഈ കോടതിയുടെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷം, ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം, ഒരു കക്ഷിയെ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ ബാധ്യത തർക്കിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വിവേചനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമർപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു: -

"**24**......... വിവേചനം നിരോധിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 14 ലംഘിച്ചതാണ് എക്സിബിറ്റ് പി 11 ൽ സിംഗിൾ ജഡ്ജി ഇടപെട്ട ആദ്യത്തെ കാരണം. സിംഗിൾ ജഡ്ജിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, 1-ാം പ്രതിയുടെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്ലാന്റും മറ്റുള്ളവയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ആദ്യത്തേത് ഒരു സിപിപിയും രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ഐപിപിയുമാണ്, ഇത് കൃത്രിമമാണെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യം ഇല്ലെന്നും വിധിന്യായം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, സിംഗിൾ ജഡ്ജിയുടെ ഈ നിഗമനത്തിന് അടിസ്ഥാനമില്ല. 1-ാം പ്രതിയുടെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റ് ഒരു ക്യാപ്റ്റീവ് പവർ പ്ലാന്റാണ്, ഇത് പാലക്കാടിലെ അവരുടെ ഫാക്ടറിയിൽ അവരുടെ സ്വന്തം വൈദ്യുതോർജ്ജ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി മാത്രമാണ്. അതിനാൽ, സിപിപിയിലെ ഉൽപാദനത്തിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിനോ മറ്റാർക്കും വിൽപ്പന ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. മറുവശത്ത്, കാർബോറാണ്ടം യൂണിവേഴ്സൽ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിച്ച പവർ പ്ലാന്റുകൾ ഒഴികെയുള്ള ശേഷിക്കുന്ന പവർ പ്ലാന്റുകൾ കെഎസ്ബിയുമായി വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര പവർ പ്ലാന്റുകളാണ്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന മുഴുവൻ വൈദ്യുതിയും വൈദ്യുതി ബോർഡ് വാങ്ങുന്നു കക്ഷികൾക്കിടയിൽ പരസ്പരം അംഗീകരിച്ച നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും. ഐപിപി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ബോർഡോ സംസ്ഥാനമോ റോയൽറ്റി, സെസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചാർജുകൾ ഈടാക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഊർജം ബോർഡിന് വിൽക്കുന്ന വിലയിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടതാണ്. ജനറേറ്റിംഗ് കമ്പനിക്ക് ബോർഡ് നൽകുന്ന അത്തരം വർദ്ധിച്ച വില,

ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അന്തിമ ഉപയോക്താക്കളായ ബോർഡിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഊർജം ചെലവേറിയതായി മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ബോർഡും സർക്കാരും പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഐപിപികൾ അവർ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയിൽ റോയൽറ്റിയോ സെസോ മറ്റ് ചാർജുകളോ നൽകാനുള്ള ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് മോചിതരാകാൻ ഇത് കാരണമായി.

25. വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഐപിപിയും സിപിപിയും ഒരേ ആവശ്യത്തിനായി സ്ഥാപിച്ചതാണെന്ന് സിംഗിൾ ജഡ്ജി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 1-ാം പ്രതിയുടെ സിപിപി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഊർജം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ലഭ്യമല്ലെന്നും മറ്റ് ഐപിപിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇത് സ്വയം ഉപഭോഗത്തിന് മാത്രമാണെന്നും കാണുന്നതിൽ സിംഗിൾ ജഡ്ജി പരാജയപെട്ടു. അതിനാൽ, ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, റോയൽറ്റിയോ സെസോ മറ്റ് ചാർജുകളോ ഈടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഐപിപിയിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഊർജം ഉപഭോക്താവിന് കൂടുതൽ ചെലവേറിയതാണെന്നും അതിനാൽ ഐപിപിക്ക് ആ ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിച്ചുവെന്നും ഉള്ള ന്യായീകരണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 14 പ്രകാരം ഐപിപിയുടെയും സിപിപിയുടെയും വർഗ്ഗീകരണം സാധുവായ ഒരു കാരണമാണ്.

26. രണ്ടാമതായി, ഒന്നാം പ്രതി പരാതിപ്പെടുന്ന ഐപിപി 2002 ലും 2003 ലും കേരള സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച എക്സിബിറ്റ് പി 8, പി 9 ഉത്തരവുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ഈ ഉത്തരവുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും 1-ാം പ്രതി ഏത് അനുമതി നൽകി, കരാർ നടപ്പാക്കി, ഏത്

പ്രോജക്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചു എന്നത് എക്സിബിറ്റ് പി 1 ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഈ ഉത്തരവുകൾ കാണിക്കുന്നു. അതിനാൽ, എക്സിബിറ്റ് പി 3 കരാറിലെ 1-ാം പ്രതി ഏറ്റെടുത്ത ബാധ്യതകളും എക്സിബിറ്റ് പി 8, എക്സിബിറ്റ് പി 9 എന്നിവയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബാധ്യതകളും താരതമ്യപ്പെടുത്താനാവാത്തതും വ്യത്യസ്തവുമാണ്. 1-ാം പ്രതിയും സ്വതന്ത്ര വൈദ്യുത നിലയങ്ങളുടെ ഉടമകളും പ്രത്യേക ക്ലാസുകളിൽ പെടുന്നുവെന്നും അതിനാൽ പരാതിപ്പെടാൻ ഒരു വിവേചനവും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അത് തന്നെ കാണിക്കുന്നു.

27. മറ്റൊരു കാരണം, ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, വൈദ്യുത ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാധുവായ ഒന്ന്, ഒന്നാം പ്രതിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, 59 ഐപിപികൾ നിയന്ത്രിത വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളല്ല എന്നതാണ്. സംസ്ഥാനം വാദിച്ചതനുസരിച്ചു, സിപിപിയിൽ 1-ാം പ്രതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ 22.54% നിയന്ത്രിത വെള്ളം പുറത്തുവിടുന്നതിനാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, ഐപിപികൾ അത്തരം നിയന്ത്രിത റിലീസിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളല്ല. സിപിപിയുടെയും ഐപിപിയുടെയും സ്ഥിതി സമാനമല്ലെന്ന് വാദിക്കാനുള്ള ശരിയായ കാരണം കൂടിയാണിത്.

28. ചുരുക്കത്തിൽ, എക്സിബിറ്റ് പി 11 പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട്, ഒന്നാം പ്രതിയെ വിവേചനപരമായ രീതിയിൽ പരിഗണിച്ചുവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിബിറ്റ് പി 11 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 14 പ്രകാരം ഏകപക്ഷീയമോ യുക്തിരഹിതമോ ആയ കുറ്റമാണെന്നോ ഉള്ള സിംഗിൾ ജഡ്ജിയുടെ നിഗമനത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. "

22. 2 ഇൻഡ്സിൽ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ബാധ്യതയുടെ സ്വഭാവം കണക്കിലെടുത്ത് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഇപ്രകാരം നിരീക്ഷിച്ചു: -

"**38**. ഈ കേസുകളിലെ റോയൽറ്റി, ഗ്രാന്റർ കരുതിവച്ചിരിക്കുന്ന കരാർ പേയ്മെന്റ് മാത്രമാണെന്നും നികുതിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ചുമത്തുന്നത് അല്ലാത്തതിനാൽ, സംസ്ഥാനത്തിന് നിയമനിർമ്മാണപരമായി ആദ്യ പ്രതിയുടെ ഹൈഡൽ പ്ലാന്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് റോയൽറ്റി ഈടാക്കാൻ യോഗ്യതയോ കഴിവോ ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ല. റോയൽറ്റി, സെസ് എന്നീ പദങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റാവുന്നതാണെങ്കിലും, ഇതുവരെ റോയൽറ്റി ഈടാക്കുന്നതിന്റെ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അത് അസംഭവ്യമാണ്. അതിനാൽ, സിംഗിൾ ജഡ്ജിയുടെ ഈ നിഗമനവും നിലനിർത്താനാവില്ല.

39. ലെവി നൽകേണ്ടിവന്നാലും അത്തരം ലെവിക്ക് മുൻകാല പ്രാബല്യമുണ്ടാകില്ലെന്നും സിംഗിൾ ജഡ്ജി വിധിച്ചു. ഈ കാഴ്ചപ്പാടും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം 1-ാം പ്രതി റോയൽറ്റി നൽകാനുള്ള ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കുകയും സർക്കാർ ഈടാക്കുകയും ചെയ്താൽ, കരാറിന്റെ ആനുകൂല്യം 1-ാം പ്രതി നേടിയ സമയം മുതൽ റോയൽറ്റി ഈടാക്കാൻ സർക്കാർ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ്. അതിനാൽ, ഈ തർക്കവും അംഗീകരിക്കാൻ

കഴിയില്ല.

40. ബോർഡിന്റെ പന്നിയാർ പവർ പ്രോജക്ടിന്റെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് ആനയിറങ്കൽ ഡാമിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിത വെള്ളം പന്നിയാർ നദിയിലൂടെ ബോർഡ് വിട്ടയച്ചതായി ഒന്നാം പ്രതിക്ക് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. മുക്കുടിയിലെ പന്നിയാർ നദിക്ക് കുറുകെ ഈ വെള്ളം കുത്തുങ്കൽ

പദ്ധതിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നുവെന്നും കുത്തുങ്കൽ പദ്ധതിയുടെ സിറ്റസ് കാരണം മാത്രമാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്, ആകസ്മികമായ ഒരു നേട്ടം മാത്രമാണെന്നും നിയന്ത്രിത റിലീസിന് അവരെ ബാധ്യസ്ഥരാക്കുന്നതിന്, വെള്ളം അവരുടെ ഉദാഹരണത്തിലും അവരുടെ പ്രോജക്റ്റിലെ ഉല്പാദനത്തിനു മാത്രമായി പുറത്തുവിടണം, അല്ലാത്തപക്ഷം. ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ഈ വാദത്തിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. എക്സിബിറ്റ് പി 3 പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള കരാർ തെളിവുകളാണ് പാർട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അവർ നേടിയ നിയന്ത്രിത റിലീസിന്റെ അധിക നേട്ടത്തിനായി, കരാറിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നതുപോലെ ചാർജുകൾ അടയ്ക്കാൻ ഏജൻസിക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കരാർ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. അത്തരം നിയന്ത്രിത റിലീസ് 1-ാം പ്രതിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലായിരിക്കണമെന്നും അത് അവരുടെ ഏക നേട്ടത്തിനായിരിക്കണമെന്നും കരാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല. പകരം, നിയന്ത്രിത വെള്ളം പുറത്തുവിടുന്നതിന്റെ ഗുണഭോക്താവാണ് ഏജൻസി എങ്കിൽ, അവർ അതിന് പണം നൽകേണ്ടതാണ്. ആനയിറങ്കലിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിത വെള്ളം പുറന്തള്ളുന്നത് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നാം പ്രതി വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അത് നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, എക്സിബിറ്റ് പി 1 ന്റെ 14-ാം വകുപ്പ് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഒന്നാം പ്രതി ആ ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് മുക്തനാവില്ലെന്നും സമ്മതിക്കാം. അതിനാൽ, ഈ തർക്കം നിരസിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. "

22. 3 ഇൻഡ്സിൽ ഫയൽ ചെയ്ത റിട്ട് പെറ്റീഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിൽ ഹൈക്കോടതിയിലെ സിംഗിൾ ജഡ്ജിക്ക് പിഴവ് സംഭവിച്ചതായി ഡിവിഷൻ

ബെഞ്ച് കണ്ടെത്തി.

എന്നിരുന്നാലും, 03.07.2004 ലെ സർക്കാർ വീഡിയോ ഉത്തരവ് ഉന്നയിച്ച ആവശ്യം ഉപയോഗിച്ച ജലത്തിന്റെ അളവുമായോ നിയന്ത്രിത ജലത്തിന്റെ വിനിയോഗവുമായോ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവിലാണെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തി. അതിനാൽ, അപ്പീൽകക്ഷിക്ക് ഉചിതമായ നോട്ടീസ് കൊടുത്തതിനുശേഷം പുതിയ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ഇപ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചു: -

"**42**. അതിനാൽ, എക്സിബിറ്റ് പി 1 സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ 14-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള റോയൽറ്റി എക്സിബിറ്റ് പി 1 ന്റെ 15-ാം വകുപ്പ് പ്രയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് വിലയിരുത്തണം. എന്നിരുന്നാലും, ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവിൽ എക്സിബിറ്റ് പി 11 റോയൽറ്റി ഈടാക്കുന്നു. ഇത് ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എക്സിബിറ്റ് പി 1 ഗവൺമെന്റ് ഓർഡറിനും എക്സ്റ്റൻഷനുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് മാത്രം റോയൽറ്റി ഈടാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന പി 3 കരാർ, ഇത് വ്യവസ്ഥ 15 ൽ വ്യക്തമാക്കിയ സൂത്രവാക്യം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിലയിരുത്തിയ ജലത്തിന്റെ അളവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കണം, ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവിലല്ല.

43. അതുപോലെ, ജലത്തിന്റെ നിയന്ത്രിത വിഹിതം ലഭിക്കുന്നതിന്, പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ചെലവ് ഘടകത്തിന് തുല്യമായ താരിഫിൽ ഏജൻസിക്ക് ഈടാക്കാൻ സർക്കാരിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഈ ആവശ്യത്തിനായി, എക്സിബിറ്റ് പി 1 ഗവൺമെന്റ് ഓർഡറിന്റെ 14-ാം വകുപ്പിൽ വ്യക്തമാകുന്നതുപോലെ, 1-ാം പ്രതി

നൽകേണ്ടത്, ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിക്കായി ഗ്രാന്റീ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയന്ത്രിത റിലീസിനുള്ള ചെലവ് ഘടകത്തിന് തുല്യമായ താരിഫാണ്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ 35% നിയന്ത്രിത റിലീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് വാദിക്കപ്പെട്ടു, സമർപ്പിച്ച പ്രതിവാദ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ, അത് 22.54% ആയിരുന്നു. ഈ കണക്ക് സ്ഥിരമായിരിക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിയന്ത്രിത ജലം പുറത്തുവിടുന്നത് ഉപയോഗിച്ച് മുഴുവൻ വൈദ്യുതിയും ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. എന്നാൽ, നിയന്ത്രിത റിലീസിനുള്ള ചാർജുകളും എക്സിബിറ്റ് പി 11 ൽ ഉത്തരവിട്ടതുപോലെയും, സർക്കാർ എക്സിബിറ്റ് പി 15, പി 28 എന്നിവയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചതും, ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന മുഴുവൻ വൈദ്യുതിയിലും ഉള്ളതിനാൽ, ആവശ്യം എക്സിബിറ്റ് പി 1, പി 3 എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഓർഡറുകൾ നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ല. "

22. 4 ക്യുമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഇപ്രകാരം നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു:

"**57**. ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, 1948 ലെ വൈദ്യുതി (വിതരണം) നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, കൂടാതെ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഒരു സർക്കാരോ ബോർഡോ റോയൽറ്റിക്കോ ഗ്രാന്റീ നൽകേണ്ട മറ്റ് ചാർജുകൾക്കോ പകരം ഒരു ഹൈഡൽ ജനറേഷൻ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ നൽകാൻ സമ്മതിക്കുന്ന കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ, കരാർ പ്രകാരം, വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനായി ഒരു ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്ക് വെള്ളം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന്

1-ാം പ്രതിയെപ്പോലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ കക്ഷിയോട് സർക്കാർ സമ്മതിക്കുന്നു, അതിനു പ്രതിഫലമായി സർക്കാരിന് റോയൽറ്റി നൽകേണ്ടതുണ്ട്, കരാർ പ്രകാരമുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ അവകാശമോ ജനറേറ്റിംഗ് കമ്പനിയുടെ ബാധ്യതയോ 1948 ലെ വൈദ്യുതി (വിതരണം) നിയമത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകളെ ബാധിക്കില്ല. അതിനാൽ, സർക്കാരിന് റോയൽറ്റിയും മറ്റ് ചാർജുകളും അടയ്ക്കുന്നതിന് സ്വമേധയാ ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും അതിന്റെ ആനുകൂല്യം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്ത 1-ാം പ്രതിക്ക് ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി (വിതരണ) നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളെ ആശ്രയിച്ച് സർക്കാരിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിനോ വൈദ്യുതി (വിതരണ) നിയമപ്രകാരം അവർ കരാർ പ്രകാരം നൽകേണ്ട ചാർജുകൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അധികാരമില്ല എന്ന് വാദിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ, മുതിർന്ന അഭിഭാഷകന്റെ ഈ തർക്കം അംഗീകരിക്കാനാവില്ല, അത് നിരസിക്കപ്പെടുന്നു.

58. ഒന്നാം പ്രതിക്ക് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഉന്നയിച്ച രണ്ടാമത്തെ തർക്കം മണിയാർ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റിന് നിയന്ത്രിത റിലീസ് ഇല്ലെന്നും അതിനാൽ നിയന്ത്രിത വെള്ളത്തിന് ഈടാക്കുന്ന നിരക്കുകൾ സുസ്ഥിരമല്ലെന്നും ആയിരുന്നു. റിട്ട് അപ്പീൽ നമ്പർ 1345/13, 18/14 എന്നിവയിൽ 1-ാം പ്രതി ഉന്നയിച്ച അത്തരമൊരു തർക്കവും, ഞങ്ങൾ നിയോഗിച്ച കാരണങ്ങളും ഈ കേസിലും ബാധകമാണ്, അത് ഞങ്ങൾ ഇതിനകം നിരസിച്ചു. മാത്രമല്ല, എക്സിബിറ്റ് പി 2 കരാറിന്റെ 14-ാം വകുപ്പ് നിയന്ത്രിതമായ വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുവെന്നും 1-ാം പ്രതി ബോർഡിന് ചാർജുകൾ നൽകുമെന്നും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകന്റെ ഈ വാദം ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല.

നിയന്ത്രിത വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിയന്ത്രിത വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനും ചാർജ് ഈടാക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഏറ്റെടുത്ത് ഒന്നാം പ്രതി അത്തരമൊരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. ഇതുകൂടാതെ, പി 5, പി 6 എന്നീ രണ്ടു എക്സിബിറ്റുകളിൽ ലെവിയെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അവർ നൽകിയ പ്രാതിനിധ്യം, നിയന്ത്രിതമായ വെള്ളം പുറത്തുവിടാത്തതിൽ അവർക്ക് ഒരു കേസുമില്ല. അതിനാൽ, മേൽപ്പറഞ്ഞ കരാറിലൂടെയും കത്തിടപാടുകളിലൂടെയും, ആദ്യത്തെ പ്രതി തന്നെ വെള്ളം നിയന്ത്രിതമായി പുറത്തുവിടുന്നുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ അവർ കരാറിന്റെ 14-ാം വകുപ്പിലെ കരാർ ബാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കി വെള്ളം നിയന്ത്രിതമായി പുറത്തുവിടുന്നില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നത് വളരെ വൈകിയിരിക്കുന്നു. "

22.5 അങ്ങനെ ക്യുമിക്കെതിരെ റിട്ട് അപ്പീൽ അനുവദിക്കുകയും സിംഗിൾ ജഡ്ജിയുടെ തീരുമാനം റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു.

23. വിധിയിൽ അസംതൃപ്തിയുള്ള ഇൻഡ്‌സിൽ, 2016 ലെ സിവിൽ അപ്പീലുകൾ നമ്പർ 9845-9846 കേസുകളിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സമർപ്പണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു.

സർക്കാരിനുവേണ്ടി സമർപ്പിച്ച മറുപടിയിൽ മറ്റുള്ളവക്കൊപ്പം ഇത് സമർപ്പിച്ചു :-

"**ഡി**. ...... ജലപ്രവാഹത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്യാപ്റ്റീവ് പവർ പ്ലാന്റാണ് പെറ്റീഷണർ, കൂടാതെ ആനയിറങ്കൽ റിസർവോയറിൽ നിന്ന് സ്വയം ഉപഭോഗത്തിനായി പൊൻമുടിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകുന്നതും അതുവഴി സർക്കാർ റോയൽറ്റി ശേഖരിക്കുന്നതും താരിഫിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അങ്ങനെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഊർജം വിതരണത്തിനായി കെഎസ്ഇബിയ്ക്ക്

വിൽക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ, ക്യാപ്റ്റീവ് പവർ പ്ലാന്റിൽ വാദി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ 22.54% വെള്ളം നിയന്ത്രിതമായി പുറത്തുവിടുന്നതിനാണ്. വാദിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, 59 ഐപിപികൾ അത്തരം നിയന്ത്രിത റിലീസിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളല്ല. അപേക്ഷകനും കെഎസ്ഇബിയും തമ്മിൽ രൂപീകരിച്ച റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ അധികാരങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വരാത്ത വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനായി സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകുന്നതിന് റോയൽറ്റി സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അത് നിർണ്ണായകമായും തികച്ചും വാദിക്ക് ബാധകമാണ്.

....

ഐ. ...... ആനയിറങ്കൽ അണക്കെട്ടിനും കുത്തുങ്കൽ വെയറിനുമിടയിലുള്ള സ്വതന്ത്ര വൃഷ്ടി പ്രദേശത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം നിയന്ത്രിത വെള്ളം പുറത്തുവിടുന്നതിനൊപ്പം പദ്ധതി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ബോർഡിന്റെ പന്നിയാർ പവർ പ്രോജക്ടിന്റെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് പന്നിയാർ നദി വഴിയാണ് ആനയിറങ്കൽ അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിത വെള്ളം പുറത്തുവിടുന്നത്. ഈ വെള്ളം പുറത്തുവിടുമ്പോൾ കുത്തുങ്കലിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ നിയന്ത്രിത ജലം മുക്കുടിയിലെ പന്നിയാർ നദിക്ക് കുറുകെ ഒരു തടയണ വഴി കുത്തുങ്കൽ പദ്ധതിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയും വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആനയിറങ്കൽ റിസർവോയറിന്റെ അഭാവത്തിൽ, മൺസൂൺ മാസങ്ങളിൽ വെള്ളം പൊൻമുടിയിലേക്ക് ഒഴുകുമായിരുന്നു, കൂടാതെ മിക്കപ്പോഴും തടയണ കവിഞ്ഞൊഴുകുമായിരുന്നു. വേനൽക്കാലത്ത് ആനയിറങ്കൽ

അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറന്തള്ളാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കുത്തുങ്കൽ പദ്ധതിയിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാകും. എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലാണ് ആനയിറങ്കലിൽ വെള്ളം പുറത്തുവിടുന്നത്. ഈ പദ്ധതി ഒരു വർഷത്തിൽ ഈ മാസങ്ങളിൽ കൂടുതലും ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും പ്രാഥമികമായി ആനയിറങ്കലിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ മൊത്തം വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം 266.69 എംയു ആയിരുന്നു, നിയന്ത്രിത റിലീസിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പാദനം 60.12 എംയു ആയിരുന്നു, ഇത് മൊത്തം ഉൽപാദനത്തിന്റെ 22.54% ആണ്. വേനൽക്കാലത്ത് ആനയിറങ്കൽ റിസർവോയറിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറന്തള്ളുന്നതിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിന്റെ മുഴുവൻ നേട്ടവും അപേക്ഷകന് ലഭിക്കുന്നു. 2002-03 ലെ വരൾച്ചാ വർഷത്തിൽ, വേനൽ മാസങ്ങളിൽ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള 50% മൊത്തം ഉത്പാദനം ആനയിറങ്കൽ അണക്കെട്ടിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ്.

23. 1 എതിർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ, ഇത് ഇൻഡ്സിൽ സമർപ്പിച്ചു:-

"ആനയിറങ്കൽ അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം നിയന്ത്രിതമായി പുറത്തുവിടുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വാദിയുടെ പദ്ധതി എന്ന വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് നമ്പർ 1, 2 എന്നീ പ്രതികൾ കൂടുതൽ വേർതിരിവ് കാണിക്കുന്നു, മറ്റ് 59 പദ്ധതികൾ ഏതെങ്കിലും നിയന്ത്രിത റിലീസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ല. വാദിയുടെ പദ്ധതി നിയന്ത്രിത വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ലെന്നും അതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി ആനയിറങ്കൽ ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം നിയന്ത്രിതമായി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ

പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ തർക്കമില്ലെന്നും സമർപ്പിച്ചു. മെസ്സേർസ് കാർബോറാണ്ടത്തിന്റെ പദ്ധതി പോലുള്ള ഒരു കക്ഷിയുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം, നിയന്ത്രിത വെള്ളം പുറത്തുവിടുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ, സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ചെലവ് വഹിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് ഒരു പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വാദിയുടെ കാര്യത്തിൽ, അത്തരം ഒരു നിബന്ധനയും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ഈ കാരണത്താലാണ് 1994 ഏപ്രിൽ 8 ലെ യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രത്യേകമായി സമ്മതിച്ചതെന്നും ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് വാട്ടർ സെസ് ഈടാക്കില്ലെന്നും സമർപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 14 പ്രകാരം ഉറപ്പുനൽകുന്ന മൌലികാവകാശങ്ങളുടെ ഗുരുതരമായ ലംഘനത്തിൽ ഈ കേസിന്റെ വസ്തുതകളിൽ 1,2 പ്രതികൾ വാദിയോട് വിവേചനം കാണിക്കുന്നുവെന്ന് സമർപ്പിക്കുന്നു.

7. 1,2 പ്രതികൾ കാർബോറണ്ടത്തിന്റെ പ്രോജക്ടിനും വാദിയുടെയും അതേ റോയൽറ്റി നിരക്ക് ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. നിയന്ത്രിത റിലീസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് കാർബോറണ്ടത്തിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് എന്നത് സമ്മതിച്ച വസ്തുതയാണെന്ന് സമർപ്പിച്ചു. വാദിയുടെ കാര്യത്തിൽ, അത്തരം നിയന്ത്രിത റിലീസ് ഇല്ല. കൂടാതെ, ശരാശരി, വാദിയുടെ തലമുറയിൽ 22.54% മാത്രമാണ് നിയന്ത്രിത റിലീസിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ഈ കാരണത്താൽ മാത്രം, അപേക്ഷകന് ചുമത്തുന്ന ലെവി യുക്തിരഹിതവും ഏകപക്ഷീയവുമാണെന്ന് സമർപ്പിക്കുന്നു."

24. 2016 ലെ സിവിൽ അപ്പീല് നമ്പര് 9847-9850-ല്, ക്യുമി ഉന്നയിച്ച അപ്പീലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്, പദ്ധതിയുടെ സ്ഥാനവും നിയന്ത്രിത ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗവും സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ ആവർത്തിച്ചു :-

"കെഎസ്ഇബിയുടെ മൂഴിയാർ പവർ ഹൗസിലെ വെള്ളം പുറന്തള്ളുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നേരിട്ട് മണിയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിലായിരിക്കണം, പിഡബ്ല്യുഡിയുടെ ജലസേചന അണക്കെട്ടിലേക്കോ മൂസിയാറിലെ സ്വന്തം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിലേക്കോ അല്ല. 1998 ന് ശേഷം, കെഎസ്ഇബി സ്വന്തമായി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കക്കാട് അപ്സ്ട്രീമിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും രണ്ട് സ്വകാര്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ കൂടി അംഗീകരിക്കുകയും അതേ നദിയിൽ അപ്സ്ട്രീമിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു, അതായത് കെഎസ്ഇബിയുടെ മൂഴിയാർ പവർ ഹൗസിനും പരാതിക്കാരന്റെ മണിയാർ പവർ പ്ലാന്റ് എന്നിവ . കക്കാടിലെ ബോർഡിന്റെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റ് ആദ്യം നിയന്ത്രിതമായി വെള്ളം പുറന്തള്ളുന്നുവെന്നും അത് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജലസേചന അണക്കെട്ടിലെത്തുന്നതിനുമുമ്പ് ഉള്ളാങ്കലിലെയും കരിക്കയത്തിലെയും മറ്റ് രണ്ട് സ്വകാര്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നുവെന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പിഡബ്ല്യുഡി അതിന്റെ മണിയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്കായി വെള്ളം എടുക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് നിയന്ത്രിത ജലത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് രണ്ട് ചെറിയ നദികളാൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും റെക്കോർഡുചെയ്ത മാപ്പ് പ്രകാരം 237 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലെ വൃഷ്ടി പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ള മറ്റ് ജലസ്രോതസ്സുകൾക്കൊപ്പം കൂടുതൽ താഴേക്ക് ഒഴുകുന്ന വഴിയിൽ സംഗമമാവുകയും ചെയ്യുന്നത് തെളിവായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. "

24. 1 ബോർഡ് സമർപ്പിച്ച മറുപടിയിൽ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചുഃ -

"**8**....... ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയെ സംഭരണ ശേഷിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി

രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതായത് (എ) വലിയ ശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണ പദ്ധതികൾ, (ബി) ചെറിയ ശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണി/നദി പദ്ധതികൾ.

....

11. രണ്ട് അണക്കെട്ടുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ശബിരിഗിരി പവർ പ്രോജക്റ്റ്, ഒന്ന് പമ്പ നദിക്ക് കുറുകെ (പമ്പ റിസർവോയർ), മറ്റൊന്ന് അതിന്റെ ഉപനദിയായ കക്കി (കക്കി റിസർവോയർ) എന്നിവയ്ക്ക് കുറുകെ ഉപഅണക്കെട്ടോടുകൂടി ആനത്തോടിലും. 105241 അടി (3209.82 മീ) നീളമുള്ള ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തുരങ്കത്തിലൂടെ ഈ രണ്ട് ജലസംഭരണികളും ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 18209 അടി (5553.73 മീറ്റർ) നീളമുള്ള പവർ തുരങ്കത്തിലൂടെയും മൂന്ന് പെൻസ്റ്റോക്കുകളിലൂടെയും കക്കി റിസർവോയറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം പവർ ഹൗസിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. 300 മെഗാവാട്ട് യഥാർത്ഥ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷിയുള്ളതിൽ 50 മെഗാവാട്ട് ഉള്ള 6 യൂണിറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്റ്റേഷന്റെ പുതുക്കിപ്പണിയലിനും നവീകരണത്തിനും ശേഷം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷി 340 മെഗാവാട്ടായി ഉയർത്തുന്നു. കക്കി, പമ്പ റിസർവോയറുകളുടെ മൊത്തം സംഭരണ ശേഷി 477.67 എംസിഎം (ദശലക്ഷം ക്യൂബിക് മീറ്റർ) ആണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞവയ്ക്ക് പുറമേ, അപ്പർ മൂഴിയാർ (0.035 എംസിഎം, മീനാർ 1 (0.028 എംസിഎം), മീനാർ-2 (0.057 എംസിഎം), കുള്ളാർ-ഗവിയാർ (2.78 എംസിഎം) എന്നിവ പമ്പയും കക്കി ജലസംഭരണികളും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, കക്കി, പമ്പ ജലസംഭരണികളുടെ മൊത്തം സംഭരണ ശേഷി 480.54 എംസിഎം ആണ്.

12. ഇവിടെ വാദിയായ എം/എസ് കാർബോറാണ്ടം യൂണിവേഴ്സൽ ലിമിറ്റഡ്

നടത്തുന്ന മണിയാർ പവർ ഹൗസ്, മൊത്തം സംഭരണം 8 എംസിഎം (ദശലക്ഷം ക്യൂബിക് മീറ്റർ) മാത്രമുള്ള രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു, അത് പോലും, പവർ ഹൗസിന്റെ രണ്ട് ദിവസത്തെ പൂർണ്ണ ലോഡ് പ്രവർത്തനത്തിന് പര്യാപ്തമല്ല.

എന്നിരുന്നാലും, പമ്പ-കക്കി സംഭരണ റിസർവോയറിന്റെ വലിയ സംഭരണവും (മണിയാർ സംഭരണത്തേക്കാൾ 60 മടങ്ങ് വലുതും) ശബിരിഗിരി പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് നിയന്ത്രിച്ചുമാണ് മണിയാർ പവർ സ്റ്റേഷൻ വർഷം മുഴുവനും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 18. 05. 1991 ന് കെഎസ്ഇബിയുമായുള്ള കരാർ എം/എസ് കാർബോറാണ്ടം യൂണിവേഴ്സൽ ലിമിറ്റഡ് നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ, ശബിരിഗിരി പവർ സ്റ്റേഷന്റെ താഴത്തെ അരുവിയിൽ കക്കാട് പവർ സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുകയായിരുന്നു. കക്കാട് പവർ സ്റ്റേഷനും വളരെ ചെറിയ സംഭരണ ശേഷിയുള്ളതാണെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. 1. 16 എംസിഎം സംഭരണ ശേഷിയുള്ള മൂഴിയാർ റിസർവോയറും 0.607 എംസിഎം സംഭരണ ശേഷിയുള്ള വെള്ളത്തോട് റിസർവോയറും കക്കാട് പവർ സ്റ്റേഷന്റെ ജലസംഭരണികളാണ്. അങ്ങനെ, മൂന്ന് പവർ സ്റ്റേഷനുകളുടെ സംഭരണ ശേഷി ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു:

ശബിരിഗിരി പവർ ഹൗസ്-480.54 എംസിഎം (ഫലപ്രദമായത്)

കക്കാട് പവർ ഹൗസ്-1.767 എംസിഎം (ഫലപ്രദമായത്)

മണിയാർ പവർ ഹൗസ്-8.0 എംസിഎം (മൊത്തം)

....

14. പമ്പ നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള പമ്പ ഡാം, കക്കി നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള കക്കി ഡാം, ആനത്തോടിലെ ഒരു ഉപ അണക്കെട്ട് എന്നിവയാണ്

ശബിരിഗിരി പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന മൂന്ന് അണക്കെട്ടുകൾ. ഈ അണക്കെട്ടുകൾ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 900 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. കക്കി റിസർവോയറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ശബിരിഗിരി പവർ ഹൗസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു, വെള്ളം വീണ്ടും മൂസിയാറിൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഗുരുത്വാകർഷണ അണക്കെട്ട് വഴി സംഭരിക്കുന്നു. സൈപ്പിങ്കുഴി അരുവി പോലുള്ള മറ്റ് ചെറിയ അരുവികളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളവും ഈ റിസർവോയറിൽ എത്തുന്നു. ഈ വെള്ളം ഭൂഗർഭ തുരങ്കത്തിലൂടെ കക്കാട് പവർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വെള്ളത്തോട് എന്ന മറ്റൊരു അരുവിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളവും അരുവിക്ക് കുറുകെ ഒരു ചെറിയ ഡാം നിർമ്മിച്ച് കക്കാട് പവർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. കക്കാട് പവർ സ്റ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ്, ശബിരിഗിരി പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിത വെള്ളം നേരിട്ട് മണിയാർ തടയണയിൽ (കേരള ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളത്) എത്തി, ഇത് മണിയാർ പവർ ഹൗസിലെ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനായി എം/എസ് കാർബോറാണ്ടം യൂണിവേഴ്സൽ ലിമിറ്റഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. കക്കാട് പവർ സ്റ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്തതിനുശേഷമുള്ള ഒരേയൊരു വ്യത്യാസം അതേ വെള്ളം വീണ്ടും കക്കാട് പവർ സ്റ്റേഷനിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ്. കക്കാട് പവർ ഹൗസിലും കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം/നിയന്ത്രണം നടത്താമെന്നതിന് ഒരു അധിക നേട്ടമുണ്ട്. കക്കാടിനും മണിയാറിനുമിടയിൽ വലിയ ജലസ്രോതസ്സുകളൊന്നും (നദികൾ) ഇല്ലെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, അത് മണിയാർ പവർ ഹൗസിലേക്ക് ജലവിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകും.

ഇപ്പോൾ കക്കാടിനും മണിയാർ പവർ സ്റ്റേഷനുകൾക്കുമിടയിൽ ഉള്ളാങ്കൽ (7 മെഗാവാട്ട്), കരിക്കയം (10.5 മെഗാവാട്ട്) എന്നീ രണ്ട് ചെറിയ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾ കൂടി സ്ഥാപിച്ചു. കക്കാട്, ഉള്ളാങ്കൽ, കരിക്കയം, മണിയാർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഈ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളെല്ലാം ചെറിയ ജലസംഭരണികളുള്ളതിനാൽ വർഷം മുഴുവനും വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനായി ശബിരിഗിരി പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള വലിയ സംഭരണവും നിയന്ത്രിത വെള്ളവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശബിരിഗിരി പവർ പ്രോജക്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, പമ്പ, കക്കി നദികളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഈ നദികളുടെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്ക് പാതയാണെങ്കിലും മണിയാർ പവർ ഹൗസിന് വളരെ താഴെയായി എത്തുമായിരുന്നു.

24. 2 മേൽപ്പറഞ്ഞ മറുപടിയോടുള്ള എതിർവാദമായി, ക്യുമി ഇപ്രകാരം സമർപ്പിച്ചുঃ -

"**19**. പ്രസ്തുത എസ്എൽപിയുടെ വിധിന്യായത്തിന് പറഞ്ഞ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പ്രസക്തമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രതിവാദ സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ ഖണ്ഡിക (8) ടി ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് മറുപടി ആവശ്യമില്ല.

20. പ്രതിവാദ സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ ഖണ്ഡിക (9) മുതൽ (18) വരെയുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ തെറ്റായതും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്ന് നിഷേധിക്കുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഖണ്ഡികകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവഗണനകൾ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ ആദ്യമായി പ്രതികരിക്കുന്ന നമ്പർ 2 എടുത്ത പുതിയ അപേക്ഷകളാണെന്നും ഇത് പ്രത്യേക അവധി നിവേദനത്തിൽ ആദ്യമായി ഉന്നയിക്കാൻ അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും സമർപ്പിച്ചു.... ".

25. ഇൻഡ്സിലിനുവേണ്ടി സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ. വി. ഗിരി ഇവ സമർപ്പിച്ചുঃ -

എ) ക്യുമി കരാറിന്റെ 14-ാം വകുപ്പ് ഇൻഡ്സിൽ കരാറിന്റെ 19-ാം വകുപ്പിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തവും വ്യത്യസ്തവുമായിരുന്നു. കൂടാതെ, 08.04.1994 ലെ തീരുമാനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇക്കാര്യം കാണേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു, കൂടാതെ ജല ഉപയോഗത്തിന് റോയൽറ്റി ചുമത്തുന്നത് 08.04.1994 ലെ തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായിരിക്കും.

ബി) ക്യുമി കരാറിൽ വ്യവസ്ഥ 14 പ്രത്യേകമായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ, ഇൻഡ്സിൽ കരാറിൽ അത്തരം വ്യവസ്ഥകളൊന്നും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നതിന് ഒരു വിശദീകരണവും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

സി) ആനയിറങ്കൽ റിസർവോയറിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന നിലയിലാണെങ്കിലും പന്നിയാർ പവർ സ്റ്റേഷനേക്കാൾ ഉയർന്നതായതിനാൽ, ഇൻഡ്സിലിന്റെ പദ്ധതി "റിവർ സ്കീമിന്റെ നടത്തിപ്പ്" ആയി സങ്കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ആനയിറങ്കൽ റിസർവോയറിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തുവിടുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ 45 ദിവസം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ, വെള്ളം പുറത്തുവിടുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായും ബോർഡിന്റെ വിവേചനാധികാരത്തിലായിരിക്കും, മാത്രമല്ല പന്നിയാർ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യും. മുതലായ പന്നിയാർ പവർ സ്റ്റേഷനിലും ബോർഡിന്റെ ആവശ്യകതകളാൽ വെള്ളം പുറത്തുവിടുന്നത് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടും, ഇൻഡ്സിൽ അത്തരം നിയന്ത്രിത റിലീസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഉൽപാദനത്തിന്റെ 22.54% ത്തിന് മാത്രമാണ്.

ഡി) ക്യുമിയുടെ വ്യവഹാരം നിയന്ത്രിത വെള്ളം പുറത്തുവിടുന്നത് അതിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യകതകൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കും. മറുവശത്ത്, അത്തരം നിയന്ത്രിത വെള്ളം പുറത്തുവിടുന്നത് ഇൻഡ്സിലിന്റെ പ്രയോജനത്തിനായി മാത്രമല്ല, പന്നിയാറിലെ പ്ലാന്റിന്റെ പ്രയോജനത്തിനായിട്ടായിരിക്കും. അതിനാൽ ക്യുമിയുടെ കാര്യവും

ഇൻഡ്സിലിന്റെ കാര്യവും തമ്മിൽ സമാനത സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായിരിക്കും.

ഇ) ജല ഉപയോഗത്തിന് റോയൽറ്റി ചുമത്തുന്നത് സമാനമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മറ്റ് ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇൻഡ്സിലിനോട് വിവേചനം കാണിക്കുന്നതിനാൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്.

എഫ്) ഇൻഡ്സിൽ കരാറിന്റെ 19-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് റോയൽറ്റി ചുമത്തുക ഒരു "നികുതി" യുടെ രീതിയിലും സ്വഭാവത്തിലും ആകും. ഇൻഡ്സിലിന് ചുമത്തിയ റോയൽറ്റിക്ക് ഒരു കരാറിൽ ഉത്ഭവമുണ്ടെന്ന് കരുതുക, വകുപ്പ് 19 പ്രകാരം ആലോചിച്ചതുപോലെ സർക്കാർ ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തില്ല.

ജി) പോളിസിയുടെ നിബന്ധനകൾ ഇൻഡ്സിൽ കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക, ഓരോ സ്കീമിനും വെവ്വേറെ സംഭരണ/നിയന്ത്രിത റിലീസിനുള്ള താരിഫ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

26. ക്യുമി ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ ശ്രീ. സി. സുന്ദരം, മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സമർപ്പിച്ചത്:-

എ) അതിന്റെ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ, സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഏക വൈദ്യുതി പദ്ധതിയായിരുന്നു ക്യുമി, അതിനാൽ വിവേചനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യവുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, മറ്റ് വൈദ്യുതി പദ്ധതികൾക്ക് യാതൊരു ചാർജും കൂടാതെ നിയന്ത്രിത വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന്റെ ആനുകൂല്യം നൽകിയപ്പോഴാണ് വിവേചനം ഉടലെടുത്തത്.

ബി) സിപിപികളും ഐപിപികളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. പുതുക്കിയ 2002 ലെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അത്തരം വ്യത്യാസമൊന്നും കാണിച്ചില്ല. നിയന്ത്രിത വെള്ളം പുറത്തുവിടുന്നതിലൂടെ ലഭിച്ച നേട്ടമാണ് ലെവിയുടെ അടിസ്ഥാനം. അതിനാൽ,

ഒരു വശത്ത് നിയന്ത്രിത വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം ഉള്ളവരും മറുവശത്ത് അത്തരം നേട്ടങ്ങളില്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആകാം. ഐപിപികൾക്കെതിരായ സിപിപി പോലുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും വ്യത്യാസം പ്രകൃതിവിരുദ്ധവും യുക്തിരഹിതവുമാണ്.

സി) കരാറിലെ പ്രസക്തമായ വ്യവസ്ഥഒരു കൂടിയാലോചന വ്യവസ്ഥആണെങ്കിൽപ്പോലും, വ്യവസ്ഥഏകപക്ഷീയമോ വിവേചനപരമോ ആണെന്ന് അടിച്ചമർത്താൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സെൻട്രൽ ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ v. ബ്രോജോ നാഥ് ഗാംഗുലി[4] , ഐസിഒഎം ടെലി ലിമിറ്റഡ് v. സംസ്ഥാന ജലവിതരണ, മലിനജല ബോർഡ്, പഞ്ചാബും മറ്റൊരാളും [5] , പയനിയർ അർബൻ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് v. ഗോവിന്ദൻ രാഘവൻ[6] എന്നീ കേസുകളിൽ ഈ കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു.

ഡി) ക്യുമിയുടെ പവർ പ്ലാന്റിന് ശബിരിഗിരി, മൂഴിയാർ ജലസംഭരണികളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തിലെ അരുവികളിൽ നിന്നും വെള്ളം ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ, ക്യുമിയിലേക്കുള്ള ജലവിതരണം മുഴുവനും ബോർഡിന്റെ മൂഴിയാർ പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിത വെള്ളമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഇ) ക്യുമി കരാറിലെ പ്രസക്തമായ ഉപവാക്യം, അതിന്റെ ചെലവ് ഘടകത്തിൽ വെള്ളം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചാർജുകൾ ഈടാക്കും. അതിനാൽ, ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിക്ക് 10% താരിഫ് നൽകുന്ന കമി കരാറിന്റെ 14-ാം വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥ അൾട്രാ വയറുകളാണ്.

എഫ്) കൂടാതെ, ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട ലെവി, നൽകിയ സേവനവുമായി

---

4 (1986) 3 SCC 156
5 (2019) 4 SCC 401
6 (2019) 5 SCC 725

പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലാത്തപക്ഷം, ഇത് ഒരു ഫീസായി അവസാനിക്കുകയും ബോർഡിന്റെ കഴിവിനപ്പുറമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനം v. സാൽവേഷൻ ആർമി, വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ ടെറിട്ടറി[7] എന്ന കേസിലെ ഈ കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിലാണ് ആശ്രയിച്ചത്.

ജി) കേസിന്റെ വസ്തുതകൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, പ്രസക്തമായ എല്ലാ വശങ്ങളും ശരിയായി കണക്കാക്കേണ്ട കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പുനരവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ ലെവി നിയന്ത്രിത വെള്ളം പുറത്തുവിടുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന നേട്ടച്ചെലവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തിലെ മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നല്ല.

27. ബോർഡിനും സംസ്ഥാനത്തിനുമായി ഹാജരായ സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റുകളായ ശ്രീ ജയ്ദീപ് ഗുപ്ത, പി. വി. സുരേന്ദ്രനാഥ് എന്നിവർ യഥാക്രമം രണ്ട് അപ്പീലുകളിലും സമർപ്പിച്ചത്:-

(എ) പോളിസിയുടെ 14-ാം വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോളിസിയുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഇൻഡ്സിൽ, കമി കരാറുകളിൽ പ്രത്യേകമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോളിസിയുടെ 14-ാം വകുപ്പ് നിയന്ത്രിത വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ഏജൻസി/പ്രോജക്റ്റ് നേടിയ അധിക നേട്ടത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും അത്തരം നിയന്ത്രിത റിലീസിനുള്ള ചെലവ് ഘടകം നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പോളിസിയുടെ 15-ാം വകുപ്പ് പ്രസക്തമായ സൂചിക കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സൂത്രവാക്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അത്തരം നിയന്ത്രിത വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത കരാറുകൾ അംഗീകരിച്ചതിനാൽ, ഇത് കരാർ മേഖലയിലായിരുന്നു.

(ബി) ഈ കോടതിയുടെ ചില തീരുമാനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തത്ത്വങ്ങൾ

7 (1975) 1 SCC 509

പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് അസമമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിവിരുദ്ധമായ വിലപേശലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിയന്ത്രിത ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് പണം നൽകാനുള്ള ബാധ്യത സിയും ഇൻഡസിലും സ്വമേധയാ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. വാണിജ്യപരമായ കരാറായിരുന്നു ഇത്.

(സി) ക്യുമി, ഇൻഡ്സിൽ എന്നിവയുടെ പദ്ധതികളുടെ സ്ഥാനവും രേഖയിലുള്ള വസ്തുതകളും രണ്ട് പദ്ധതികളും നിയന്ത്രിത ജലവിതരണത്തിന്റെ ഗുണം ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കും. ബോർഡിന്റെ മൂഴിയാർ പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് "ടെയിൽ റേസ്" ന്റെ ആനുകൂല്യം ക്യുമി ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ ആനയിറങ്കൽ ഡാമിൽ നിന്ന് ജലസേചനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം ഇൻഡ്സിൽ ആസ്വദിച്ചിരുന്നു.

(ഡി) പോളിസിയുടെ 14-ാം വകുപ്പ്, സാധാരണയായി നിലവിലുള്ള ജലസംഭരണികളുടെ അത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങളും നിലവിലുള്ള പവർ സ്റ്റേഷനുകളുടെ "ടെയിൽ റേസ്" ആനുകൂല്യങ്ങളും സ്വകാര്യ ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിക്കില്ലെന്നും എന്നാൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത്തരം പദ്ധതികൾ സ്വകാര്യ കക്ഷികൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിയന്ത്രിത വെള്ളം പുറത്തുവിടുന്നതിന് നിരക്ക് നൽകേണ്ടിവരും.

(ഇ) ക്രമരഹിതവും ഇടവിട്ടുള്ളതുമായ ജലവിതരണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഉറപ്പുള്ളതും നിയന്ത്രിതവുമായ ജലവിതരണം വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനായി ടർബൈനുകൾ സുഗമമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കി. കരാറുകളിൽ പോളിസിയുടെ നിബന്ധനകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ബാധ്യത അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ഘടകമാണ് അത്തരം ഉറപ്പുള്ള വിതരണം.

(എഫ്) പോളിസിയുടെ 14-ാം വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോളിസിയുടെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാൻ സമ്മതിച്ചതിനാൽ, നിയന്ത്രിത ജലവിതരണത്തിന്

ചാർജുകൾ ചുമത്തുന്നത് വിവേചനപരവും യുക്തിരഹിതവുമാണെന്ന് സമർപ്പിക്കാൻ ക്യുമിക്കും ഇൻഡ്സില്ലിനും തുറന്നുകൊടുക്കില്ല.

(ജി) ക്യുമി കരാറിലെ വ്യവസ്ഥ 14 ന് സമാനമായ ഇൻഡ്സിൽ കരാറിൽ പ്രത്യേക നിബന്ധനകളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, ഇൻഡ്സിൽ കരാറിന്റെ 19-ാം വകുപ്പ് നയത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ കൂടി ഉപയോഗിച്ച് വായിച്ചാൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നു, കൂടാതെ നിയന്ത്രിത വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ചാർജുകൾ അടയ്ക്കാനുള്ള ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല.

(എച്ച്) ഒരു വശത്ത് ഇൻഡ്സിലും മറുവശത്ത് ക്യുമിയും തമ്മിൽ പറയത്തക്ക വ്യത്യാസമില്ല. നിയന്ത്രിത വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇരുവരും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ കേസുകൾ പോളിസിയുടെ 14-ാം വകുപ്പിന്റെ പരിധിയിൽ വന്നു.

(ഐ) നിയന്ത്രിത വെള്ളം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് നൽകേണ്ട ചാർജുകൾക്ക് പോളിസിയിലും കരാറുകളുടെ നിബന്ധനകളിലും അവയുടെ ഉത്ഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിർബന്ധിത ചുമത്തലിനു തുല്യമാകുമെന്ന സിയുഎംഐയുടെയും ഇൻഡ്സിഎല്ലിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സമർപ്പണങ്ങൾ യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ലാതെയായിരുന്നു.

28. പ്രധാന സമർപ്പണങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ്, അപ്പീൽകക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്തുകാണിച്ച കാര്യത്തിന്റെ ഒരു വശം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഒരേ തടത്തിൽ വെള്ളം നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ നിയന്ത്രിത ജലത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിനായി ചാർജുകളൊന്നും ഈടാക്കില്ലെന്ന് 08.04.1994 ന് തീരുമാനമെടുത്തതായി സമർപ്പിച്ചു. ഈ യോഗത്തിലെ തീരുമാനം ഒരു ശുപാർശ ചെയ്യാൻ മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിലും അന്തിമ തീരുമാനം സംസ്ഥാന ജലസേചന

വകുപ്പ് എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അതിനാൽ 08.04.1994 ന് ശേഷം ഒരു ബാധ്യതയും ചുമത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയാനാവില്ല. 30. 12. 1994 ന് ഇൻഡ്സിൽ കരാർ ഒപ്പിട്ടു. ക്യുമി കരാറിന്റെ 14-ാം വകുപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട ക്ലോസുകളൊന്നും ഇൻഡ്സിൽ കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നിബന്ധനകളെയും വ്യവസ്ഥകളെയും കുറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക പരാമർശം പോളിസിയുടെ അത്തരം നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഇൻഡ്സിൽ കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 08.04.1994 ലെ തീരുമാനത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ യാതൊരു സ്വാധീനവുമില്ല.

29. പരിഗണനയ്ക്കായി ഉയർന്നുവരുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, നിയന്ത്രിത ജലവിതരണത്തിന്റെ ഗുണം ഉറപ്പുനൽകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്യുമി, ഇൻഡ്സിൽ എന്നിവയുടെ പദ്ധതികൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ്.

30. ടർബൈനുകൾക്ക് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴുന്നതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. സാധാരണയായി, ഒരു റിസർവോയറിൽ നിന്നുള്ള പെൻസ്റ്റോക്കുകളിലൂടെയാണ് വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നുള്ള സംഭരിച്ച വെള്ളം ജനറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകളുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് സ്ഥിരവും സ്ഥിരവുമായ ജലവിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നു.

സ്ഥിരവും നിയന്ത്രിതവുമായ ജലവിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഒരു വലിയ ജലസംഭരണിയിൽ നിന്നുള്ള ജലവിതരണം. എന്നിരുന്നാലും, ഭൂപ്രകൃതി കാരണം, വലിയ ജലസംഭരണികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു

ജനറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റിനോട് അടുത്താകില്ല. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ റിസർവോയറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ക്രമാനുഗതമായി പുറന്തള്ളുകയും ഒരു ചെറിയ റിസർവോയറിലോ ഒരു തടയണയിലോ ശേഖരിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ജലസംഭരണിയിലെ കുറവ് പതിവായി വലിയ റിസർവോയറിൽ നിന്ന് പൂരിപ്പിച്ചു. വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനായി സ്ഥിരവും നിയന്ത്രിതവുമായ ജലവിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമാണിത്.

ടർബൈനുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ജലത്തിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം, ജനറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റിൽ നിന്നോ പവർഹൗസിൽ നിന്നോ വെള്ളം പുറന്തള്ളുന്നു. അത്തരം ജനറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റിനോ പവർഹൗസിനോ ലഭിക്കുന്ന ജലവിതരണത്തെ ആശ്രയിച്ച് അത്തരം ജല ഡിസ്ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ "ടെയിൽ റേസ്" ആനുകൂല്യവും സ്ഥിരമായിരിക്കും. മറ്റൊരു ജനറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് അത്തരം പവർഹൗസിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന നിലയിലാണെങ്കിൽ, ഉയർന്ന അളവിലുള്ള പവർഹൗസിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്ചാർജ് തന്നെ താഴ്ന്ന തലത്തിലോ താഴ്ചയിലോ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജനറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് സ്ഥിരമായി വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഊഹിക്കുകയോ ഉറപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാം.

31. ക്യുമിയുടെ പദ്ധതിയുടെ സ്ഥാനം, ബോർഡിന്റെ മൂഴിയാർ പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറന്തള്ളുന്ന "ടെയിൽ റേസ്" ആനുകൂല്യത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ സ്ഥിരമായി ജലവിതരണം ലഭിക്കുന്ന ബോർഡിന്റെ കക്കാട് പവർ ഹൗസിലേക്ക് മൂഴിയാർ പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് വെള്ളം വഴിതിരിച്ചുവിടുന്ന സ്ഥലത്താണ്. കക്കാട് പവർ ഹൗസിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിച്ച ശേഷം വെള്ളം തിരികെ നദിയിലേക്ക് ഒഴുകാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. കക്കാട് പവർ ഹൗസിന്റെ ശേഷി 50 മെഗാവാട്ടും

ക്യുമിയുടെ 12 മെഗാവാട്ടും ആണ്.

ഉയരത്തിലും വലിയ ശേഷിയുമുള്ള ഒരു പവർഹൗസിനായി ഉദ്ദേശിച്ചാണെങ്കിൽപ്പോലും ജലവിതരണം തീർച്ചയായും കുറഞ്ഞ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ക്യുമിയുടെ പദ്ധതിയിലേക്ക് സ്ഥിരവും നിയന്ത്രിതവുമായ ജലവിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നു.

32. അതുപോലെ, 32 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ശേഷിയുള്ള പന്നിയാർ പവർ ഹൗസിലേക്ക് എത്തുന്നതിനായി ഒരു വലിയ ജലസംഭരണിയായ ആനയിറങ്കൽ ഡാമിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഒഴുകാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. പന്നിയാർ പവർ ഹൗസിലെത്തുന്നതിനുമുമ്പ്, 21 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള ഇൻഡ്സിലിന്റെ പദ്ധതി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തിലൂടെ വെള്ളം കടന്നുപോകുന്നു. സ്ഥിരവും നിയന്ത്രിതവുമായ ജലവിതരണത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക നേട്ടമാണ് ഇൻഡ്സിലിന്റെ പദ്ധതിയുടെ സ്ഥാനം.

33. പോളിസിയുടെ 14-ാം വകുപ്പിൽ ആലോചിച്ചതുപോലെ രണ്ട് പദ്ധതികളും നിയന്ത്രിത ജലവിതരണത്തിന്റെ ഗുണം നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് രേഖയിലുള്ള വസ്തുതകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഓരോ പദ്ധതികൾക്കും നിയന്ത്രിത ജലവിതരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചതോ ഭാവിയിൽ ലഭിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കണക്കുകൂട്ടലിന്റെയും തിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതുമായ കാര്യമാണ്.

34. ക്യുമിയും ഇൻഡ്സില്ലും ഉണ്ടാക്കിയ കരാറുകൾ, പോളിസിയുടെ 14-ാം വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബോധപൂർവ്വം കരാറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു. സവിശേഷ സ്ഥാനം കാരണം, അവരുടെ

യൂണിറ്റുകൾക്ക് തീർച്ചയായും നിയന്ത്രിത ജലവിതരണത്തിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടാകുമെന്നതിന് ക്യുമിയും ഇൻഡ്സിലും ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

അതിനാൽ, ഇൻഡ്സിൽ കരാറിൽ, ക്യുമി കരാറിന്റെ 14-ാം വകുപ്പിന് സമാനമായ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട വ്യവസ്ഥയുടെ അഭാവം ഒരു ഫലവും ചെയ്യുന്നില്ല. കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുപോലെ നയത്തിന്റെ 14-ാം വകുപ്പ് നിയന്ത്രിക്കും.

35. പരിഗണിക്കേണ്ട അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ, ക്യുമി കരാറിലെ 14-ാം വകുപ്പും അതത് കരാറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നയത്തിന്റെ 14-ാം വകുപ്പും നിരുപാധികവും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായും ഏകപക്ഷീയവുമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാമോ എന്നതാണ്.

36. സെൻട്രൽ ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപറേഷൻ[4] കേസിൽ ഈ കോടതിയുടെ തീരുമാനം സേവനത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള, തൊഴിൽ കരാറിലെ നിബന്ധനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു. വിലപേശൽ അധികാരത്തിന്റെ അഭാവം കാരണം ജീവനക്കാരന് അത്തരം കാലാവധി സ്വീകരിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ലാത്ത തൊഴിലുടമയുടെ ഉദാഹരണത്തിൽ മാത്രമേ അത്തരം കാലാവധി കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂവെന്ന് ഈ കോടതി കണ്ടെത്തി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തൊഴിൽ കരാറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രസക്തമായ പദം നിരുപാധികമെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. അതേസമയം, വാണിജ്യ കരാറുകളുടെ കേസുകളിൽ അത്തരം നിബന്ധനകൾ നിരുപാധികമാണെന്ന് കോടതിയിൽ കണക്കാക്കിയ തത്വങ്ങൾ ബാധകമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തീരുമാനത്തിന്റെ 89-ാം ഖണ്ഡികയിലെ പ്രസക്തമായ ചർച്ച ഇതായിരുന്നു: -

"**89**.......... ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൌരന്മാർക്കും സാമൂഹികവും

4 (1986) 3 SCC 156

സാമ്പത്തികവുമായ നീതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് ഭരണഘടന നടപ്പിലാക്കിയത്. ഭരണഘടനയുടെ 14 - ാം അനുച്ഛേദം എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ തുല്യതയും നിയമങ്ങളുടെ തുല്യ പരിരക്ഷയും ഉറപ്പുനൽകുന്നു. കേസിന്റെ ഈ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മേൽപ്പറഞ്ഞ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് രൂപംകൊള്ളുന്ന തത്വം ശരിയായതും യുക്തിസഹവുമായ യോജിപ്പിലാണ്, ഇത് സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ നീതി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, കൂടാതെ അനുച്ഛേദം 14 ലെ മഹത്വമുള്ള സമത്വ വ്യവസ്ഥയുടെ ഉത്തരവിന് അനുസൃതവുമാണ്. ഈ തത്വം, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, അന്യായവും യുക്തിരഹിതവുമായ ഒരു കരാർ അല്ലെങ്കിൽ വിലപേശൽ അധികാരത്തിൽ തുല്യമല്ലാത്ത കക്ഷികൾക്കിടയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു കരാറിലെ അന്യായവും യുക്തിരഹിതവുമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ കോടതികൾ നടപ്പാക്കില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വിലപേശലുകളുടെയും സമഗ്രമായ ഒരു പട്ടിക നൽകുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മനുഷ്യരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു കോടതിക്കും ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാനാവില്ല. ഒരാൾക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകാൻ മാത്രമേ ശ്രമിക്കൂ. ഉദാഹരണത്തിന്, കരാർ നൽകുന്ന കക്ഷികളുടെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയിലെ വലിയ അസമത്വത്തിന്റെ ഫലമായി വിലപേശൽ അധികാരത്തിന്റെ അസമത്വം ഉണ്ടാകുന്നിടത്ത് മുകളിലുള്ള തത്ത്വം ബാധകമാകും. കക്ഷികളുടെ സൃഷ്ടിയായാലും ഇല്ലെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഫലമായി അസമത്വം ഉണ്ടാകുന്നിടത്ത് ഇത് ബാധകമാകും. ദുർബലമായ കക്ഷിക്ക് ചരക്കുകളോ സേവനങ്ങളോ ഉപജീവന മാർഗ്ഗങ്ങളോ നേടാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് ബാധകമാകും, ശക്തമായ കക്ഷി ചുമത്തിയ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി അല്ലെങ്കിൽ അവ കൂടാതെ പോകാം. എന്നാൽ ഒരു കരാറിന് തന്റെ സമ്മതം നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അടിവരയിട്ട

നിർദ്ദിഷ്ട അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനമാതൃകയിൽ ഒപ്പിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കരാറിലോ ഫോമിലോ നിയമങ്ങളിലോ ഉള്ള അന്യായവും യുക്തിരഹിതവും നിരുപാധികവുമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു കൂട്ടം നിയമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ലാത്തതോ അർത്ഥവത്തായ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്ലാത്തതോ ആയ സ്ഥലത്തും ഇത് ബാധകമാകാം. എന്നിരുന്നാലും, കരാർ കക്ഷികളുടെ വിലപേശൽ ശക്തി തുല്യമോ ഏതാണ്ട് തുല്യമോ ഉള്ളിടത്ത് ഈ തത്വം ബാധകമല്ല. രണ്ട് കക്ഷികളും ബിസിനസുകാരും കരാർ വാണിജ്യ ഇടപാടുകളുമുള്ളിടത്ത് ഈ തത്ത്വം ബാധകമാകില്ല. ഇന്നത്തെ സങ്കീർണ്ണമായ കോർപ്പറേഷനുകളുടെ വിശാലമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ സംഘടനകളുമായും സംസ്ഥാനവുമായും അതിന്റെ ഉപകരണങ്ങളിലൂടെയും ഏജൻസികളിലൂടെയും വ്യവസായത്തിന്റെയും വാണിജ്യത്തിന്റെയും മിക്കവാറും എല്ലാ ശാഖകളിലേക്കും പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, അനുപാതമില്ലാത്തതും അസമവുമായ വിലപേശൽ ശക്തിയുള്ള കക്ഷികൾ തമ്മിൽ അന്യായവും യുക്തിരഹിതവുമായ വിലപേശലുകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ഈ കേസുകൾ മുൻകൂട്ടി കണക്കാക്കാനോ പൂർണ്ണമായി ചിത്രീകരിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഓരോ കേസും കോടതി അതിന്റേതായ വസ്തുതകളെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി വിഭജിക്കണം. “ (ഊന്നൽ നൽകി)

37. എസ്. കെ. ജെയിൻ v. ഹരിയാന സംസ്ഥാനം[8] എന്ന കേസിൽ ഈ കോടതിയുടെ ജഡ്ജിമാരുടെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് ചുരുക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിലപാടെടുത്തു : -

"അസമമായ വിലപേശൽ അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാദം ഉന്നയിച്ചത്

8 (2009) 4 SCC 357

സെൻട്രൽ ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ v. ബ്രോജോ നാഥ് ഗാംഗുലി[4] എന്ന കേസിൽ ഈ കോടതി നടത്തിയ ചില നിരീക്ഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. വാണിജ്യ കരാറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അസമമായ വിലപേശൽ ശക്തി എന്ന ആശയത്തിന് ഒരു പ്രയോഗവുമില്ലെന്ന് 89-ാം ഖണ്ഡികയിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയതിനാൽ മേല്പറഞ്ഞ വിധിന്യായം അപ്പീൽവാദിക്ക് ഒരുവിധത്തിലും സഹായകരമല്ല.

38. ഐ. സി. ഒ. എം. എം ടെലി ലിമിറ്റഡ്[5] - എന്ന കേസിൽ സമാനമായ നിരീക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു ഈ കോടതി നടത്തിയത്ഃ -

> "11. പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ ശരിയായി വാദിച്ചതുപോലെ, ഈ കോടതിയുടെ സെൻട്രൽ ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷനിൽ[4] വിധിന്യായം ഏത് സംയുക്ത കരാറുകൾ, അതായത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളും സംസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള അസമമായ വിലപേശൽ അധികാരമുള്ള കരാറുകൾ, അവർ ബോധവാന്മാരല്ല എന്ന കാരണത്താൽ റദ്ദാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്, രണ്ട് പാർട്ടികളും ബിസിനസുകാരായിരിക്കുന്നിടത്ത് ഇത് ബാധകമല്ല, കരാർ ഒരു വാണിജ്യ ഇടപാട് (പറഞ്ഞ വിധിന്യായത്തിന്റെ 89 ഖണ്ഡിക കാണുക). ഈ വീക്ഷണത്തിൽ, ഈ വിധിന്യായം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അപ്പീൽവാദിയുടെ വാദം പരാജയപ്പെടണം. "

39. പയനിയർ അർബൻ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് [6]-എന്ന

4 (1986) 3 SCC 156
5 (2019) 4 SCC 401

കേസിൽ, ചില നിബന്ധനകൾ, ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങുന്നവരും നിർമ്മാതാവും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറുകൾ, പുറമേതന്നെ ഏകപക്ഷീയവും അന്യായവും യുക്തിരഹിതവുമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. സെൻട്രൽ ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ [4] കേസിലെ ഈ കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചു, കരാറുകളുടെ നിബന്ധനകൾ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങുന്നവരെ ബാധിക്കില്ല എന്ന നിലപാടെടുത്തു.

40. കക്ഷികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിന്റെയോ ഉടമ്പടിയുടെയോ കാലാവധി പൂർണ്ണമായും ഏകപക്ഷീയവും അന്യായവും യുക്തിരഹിതവുമാണെങ്കിൽ, വിലപേശൽ അധികാരം കുറവുള്ള മറ്റ് കക്ഷികൾക്ക് സാഹചര്യങ്ങളുടെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ അത്തരം നിബന്ധനകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് നിയമം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആശ്വാസം, സെൻട്രൽ ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ [4] ലെ ഈ കോടതി തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകാം. ഇത് ഒരുപക്ഷേ ക്യുമിയും ഇൻഡ്സിലും നിയമോപദേശകരുടെ സഹായമുള്ള നീണ്ട ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാം.

ക്യുമിയും ഇൻഡ്സിലും വിലപേശൽ ശക്തി കുറവുള്ള നിലയിലായിരുന്നുവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങളാൽ ദുർബലമായിരുന്നെന്നോ അത്തരം നിബന്ധന സ്വീകരിക്കാൻ അവർ നിർബന്ധിതരായി എന്നോ പറയാനാവില്ല. അതിനാൽ, ക്യുമി കരാറിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉപവാക്യവും അതത് കരാറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നയത്തിന്റെ നിബന്ധനകളും ബോധപൂർവ്വമല്ലെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാനാവില്ല.

41. ഐസിഐഎം ടെലി ലിമിറ്റഡ് 5-ൽ, ടെൻഡറിനെ ക്ഷണിക്കുന്ന നോട്ടീസിന്റെ വ്യവസ്ഥ 25 (viii) ഏകപക്ഷീയമാണെന്ന് ഈ കോടതി കണ്ടെത്തി, കാരണം

പ്രീ-ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ ആവശ്യകതകൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബദൽ തർക്ക പരിഹാര പ്രക്രിയ തേടുന്നതിൽനിന്നു കക്ഷിയെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കോടതി സെൻട്രൽ ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ 4 അടിസ്ഥാനമാക്കി നൽകിയ സമർപ്പണം സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും, ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥ ബോധപൂർവ്വമല്ലെന്നും, പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥ ഏകപക്ഷീയമാണെന്നും പറയാൻ കഴിയുമോ എന്ന നിലപാടിൽ നിന്ന് ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു. കോടതി നടപടിക്രമങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും വ്യവഹാര പ്രക്രിയ ഫലപ്രദമല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഈ വ്യവസ്ഥ വിരുദ്ധമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. എ. എൽ. കൽറ v. പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ [9] ഈ കോടതി തീരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചു നിസ്സാരമായ ക്ലെയിമുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് വ്യവസ്ഥക്ക് ബന്ധമില്ലെന്ന് 23-ാം ഖണ്ഡികയിൽ കണ്ടെത്തി. 23-ാം ഖണ്ഡികയിലെ ചർച്ച ഇതായിരുന്നു:

> "**23**. ഈ കേസ് സ്ഥാപിച്ച സുപ്രധാന തത്ത്വം, ആരംഭിച്ച വ്യവഹാരം നിസ്സാരമാണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ, മാതൃകാപരമായ ചിലവുകളോ ശിക്ഷാനടപടികളോ പിന്തുടരുന്നില്ല എന്നതാണ്. അതിനാൽ, ക്ലെയിം ചെയ്ത തുകയുടെ 10 ശതമാനത്തിന്റെ "ഡെപ്പോസിറ്റ്-അറ്റ്-കോൾ", ഇത് വലിയ തുകയ്ക്ക് തുല്യമാവാം, നിസ്സാരമായ ക്ലെയിമുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് നേരിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെയാണ്, കാരണം ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നിർമ്മിച്ച എല്ലാ ക്ലെയിമുകൾക്കും ബാധകമാണ് (നിസ്സാരമോ അല്ലാതെയോ). മദ്ധ്യസ്ഥത ആവശ്യപ്പെടുന്ന പാർട്ടി അവകാശവാദം നിസ്സാരമാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 10 ശതമാനം നിക്ഷേപം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അന്യായവും അനീതിയും, ന്യായയുക്തമായ ഒരു മനുഷ്യനും സമ്മതിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും എന്ന അർത്ഥത്തിൽ

9(1984) 3 SCC 316

അത്തരമൊരു വ്യവസ്ഥ ഏകപക്ഷീയമായിരിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന വശം കൂടിയാണിത്. വാസ്തവത്തിൽ, ഒരു ക്ലെയിം നിരസിക്കപ്പെടാം, പക്ഷേ നിസ്സാരമായിരിക്കേണ്ടതില്ല, മൂന്ന് മദ്ധ്യസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നിടത്ത് ഭൂരിപക്ഷ, ന്യൂനപക്ഷ അവാർഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് സാധ്യമായ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസനീയമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കാരണം നിസ്സാരം ആണെങ്കിലും, ഇത് ക്ലെയിം നിരസിക്കുകയോ മെറിറ്റുകളിൽ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കും. കൂടാതെ, ഒരു ക്ലെയിം ന്യായവും ശരിയും ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ പോലും, നിക്ഷേപിച്ച തുക വിജയിച്ച അവകാശവാദിക്ക് തിരികെ നൽകേണ്ടതില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധവും അതിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ട വകുപ്പ് ങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ക്ലെയിം എടുക്കുക. ക്ലെയിം വിജയിക്കുകയും അവസാനിപ്പിക്കൽ നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് കണ്ട് റദ്ദാക്കുകയും ഒരു കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടപരിഹാര ക്ലെയിം ഒടുവിൽ മദ്ധ്യസ്ഥൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്താൽ, നടത്തിയ നിക്ഷേപത്തിന്റെ പത്തിലൊന്ന് മാത്രമേ കക്ഷിക്ക് തിരിച്ചു നൽകു. ആർബിട്രേഷന് നടപടികളില് നഷ്ടപ്പെട്ട കക്ഷിക്ക് മേൽപ്പറഞ്ഞ കക്ഷിക്കെതിരെ ഒരു അവാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും നടത്തിയ നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഒൻപത് ഭാഗവും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ അർഹതയുണ്ട്. ഇത് മുഴുവൻ വ്യവസ്ഥയും പൂർണ്ണമായും ഏകപക്ഷീയമാക്കും, അത് അമിതമോ അനുപാതമോ മാത്രമല്ല, ഒരു വ്യവഹാരം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കക്ഷിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ അന്യായമായ ഫലത്തിലേക്ക് നയിക്കും, നിക്ഷേപത്തിന്റെ

അത്തരം ഭാഗം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ അർഹതയുണ്ട്, ഇത് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നൽകിയ തുകയേക്കാൾ ആനുപാതികമായി കുറവാണ് ക്ലെയിം ചെയ്തത്. "

42. ഈ തത്വങ്ങളുടെ ഉരകല്ലിൽ, നയത്തിന്റെ 14-ാം വകുപ്പ് വ്യക്തമായും ഏകപക്ഷീയമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാമോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിയന്ത്രിത ജലവിതരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം സാധാരണയായി വൈദ്യുതി ഉൽപാദന യൂണിറ്റുകളിലോ പൊതുമേഖലയിലെ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളിലോ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുമെന്ന് നയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

അത്തരം നയ പ്രസ്താവനയുടെ കാരണം, അണക്കെട്ടുകളും ജലസംഭരണികളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും പരിപാലിക്കുന്നതിലും ഗണ്യമായ അളവിലുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും വികസനവും സംസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നുവെന്നും അതിനാൽ അത്തരം നിക്ഷേപത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന നേട്ടമോ ആനുകൂല്യമോ പൊതുമേഖലയിലെ യൂണിറ്റുകൾ വഴി പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ പോകണം എന്നതുകൊണ്ടുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിനോ ഏജൻസിക്കോ നൽകിയിട്ടുള്ളതിൽ, നേട്ടം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം നിയന്ത്രിത ജലവിതരണത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിനായി ചാർജുകൾ ചുമത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നയം ആലോചിച്ചു.

പോളിസിയിൽ അത്തരം പദം ഉള്ളതിൽ ഏകപക്ഷീയമോ യുക്തിരഹിതമോ ആയ ഒന്നും തന്നെയില്ല. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനമോ ഏജൻസിയോ സംസ്ഥാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മൂലധന വിഹിതത്തിൽ നിന്നും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നും നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ നിലകൊള്ളുന്നതിനാൽ, അത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി ന്യായമായ ചില നിരക്കുകൾ സ്വാഭാവികമായും

ചുമത്തപ്പെടും. അത്തരം നയത്തിന് കീഴിലാണ് ക്യുമിക്കും ഇൻഡ്സിഎല്ലിനും അവരുടെ വൈദ്യുതി ഉൽപാദന യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത്, അത്തരം വ്യവസ്ഥ അവർ ബോധപൂർവ്വം അംഗീകരിച്ചു.

പ്രസക്തമായ വ്യവസ്ഥ വ്യക്തമായും ഏകപക്ഷീയമായിരിക്കും എന്ന സമർപ്പണം സ്വീകാര്യതയ്ക്ക് യോഗ്യമല്ല.

43. നയത്തിന്റെ 14-ാം വകുപ്പ് യോഗ്യതയെക്കുറിച്ച് ബോധപൂർവ്വമല്ലെന്നോ ഏകപക്ഷീയമാണെന്നോ ആയ സമർപ്പണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, രാജസ്ഥാൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനും മറ്റൊരാളും v. ഡയമണ്ട് ആൻഡ് ജെം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡും മറ്റൊരാളും[10] എന്ന കേസിൽപറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇനിപ്പറയുന്ന നിയമ പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ചും പരാമർശിക്കാം: -

> "**15**. ഒരേ സമയം "ചൂടാക്കാനും തണുക്കാനും", "കെട്ടാനും അയക്കാനും", അല്ലെങ്കിൽ "അംഗീകരിക്കാനും നിഷേധിക്കാനും" ഒരു കക്ഷിയെ അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു കരാറിന്റെയോ കൈമാറ്റത്തിന്റെയോ ഓർഡറിന്റെയോ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒരാൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നിടത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കരാറിന്റെ ബന്ധിത ഫലം, അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ സാധുത നിഷേധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ സ്വയം തടയുന്നു. ..... ".

44. കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, നയത്തിലെ പ്രസക്തമായ പദം ബോധപൂർവ്വമല്ലെന്നോ ഏകപക്ഷീയമോ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിലും അത് തികച്ചും ന്യായമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാലും, ഈ വ്യവസ്ഥ സിപിപികൾക്ക് മാത്രം

10 (2013) 5 SCC 470

ബാധകമാണോ, ഐപിപികൾക്ക് അല്ലയോ, സിപിപികൾക്ക് വിവേചനപരമാണോ എന്ന ചോദ്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു.

ഗുണപരമായി, സിപിപികൾക്കും ഐപിപികൾക്കും അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസമുണ്ട്. സിപിപികൾ സ്വയം ഉപഭോഗത്തിനായി വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ക്യുമിയും ഇൻഡ്സിലും തങ്ങളുടെ ഫാക്ടറികളിലോ വ്യാവസായിക യൂണിറ്റുകളിലോ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ കരാറുകളുടെ നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം, അവരുടെ ആവശ്യകതയേക്കാൾ കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മിച്ചമോ അധിക വൈദ്യുതിയോ ബോർഡ് സ്വീകരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, പ്രധാന ലക്ഷ്യവും അന്തിമ ഉപയോഗവും സ്വയം ഉപഭോഗം ആയിരിക്കും. ഇതിനെതിരായി, ഐപിപികൾ വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് സ്വയം ഉപഭോഗത്തിനല്ല, ബോർഡിന്റെ ഉപയോഗത്തിനാണ്. ഐപിപികൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ ഗ്രിഡിന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നു, ബോർഡിന്റെ ജനറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകളോ പവർ ഹൗസുകളോ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി പോലെ ബോർഡ് അതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യും. സിപിപികൾക്കും ഐപിപികൾക്കും നിയന്ത്രിത ജലവിതരണത്തിനുള്ള നിരക്കുകൾ ഒരേപോലെ ചുമത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ ഫലം സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഐപിപി വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന വൈദ്യുതി വാട്ടർ ചാർജുകളുടെ ആനുപാതികമായ ഘടകത്തിലേക്ക് ഒരു അധിക ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, എല്ലാ ഐപിപികളുടെയും കാര്യത്തിൽ പോളിസിയുടെ 14-ാം വകുപ്പ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ബോർഡ് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരം തീരുമാനത്തെ വിവേചനപരമായി കണക്കാക്കില്ല.

ഉപഭോക്താക്കളുടെ അധിക ഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വ്യക്തമായ യുക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വേർതിരിവ് അല്ലെങ്കിൽ വർഗ്ഗീകരണം കൊണ്ടുവന്നത്. സിപിപികൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി സ്വയം ഉപഭോഗം ചെയ്യുമെന്നതിനാൽ, പൊതുവായ ഉപഭോക്താക്കളിൽ ആത്യന്തികമോ ഫലമോ ആയ ഭാരം ചുമത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അത്തരം വേർതിരിവിനോ വർഗ്ഗീകരണത്തിനോ ഉള്ള അടിസ്ഥാനം തികച്ചും ശരിയായിരുന്നു, അതിനാൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ക്യുമിക്കും ഇൻഡ്സിഎല്ലിനുമെതിരെ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ശരിയായി ഉത്തരം നൽകി. പ്രകൃതിവിരുദ്ധമോ യുക്തിരഹിതമോ ആയിരിക്കുന്നതിനുപകരം, വർഗ്ഗീകരണത്തിന് സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി പരസ്പരബന്ധമോ വ്യക്തമായ ബന്ധമോ ഉണ്ടായിരുന്നു.

അതിനാൽ ഈ സമർപ്പണം യോഗ്യതയില്ലാത്തതും നിരസിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്.

45. അഭാവം, അധികാരപരിധിയില്ലായ്മ, ചില അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയന്ത്രിത ജലവിതരണത്തിന്മേൽ റോയൽറ്റിയോ ചാർജുകളോ ചുമത്തുന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അവസാന സമർപ്പണങ്ങളിലേക്ക് ഇത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു.

ഇതിനായി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് 38,39,57 ഖണ്ഡികകളിൽ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ പരിഗണിച്ചു.

ശരിയായി നിരീക്ഷിച്ചതുപോലെ, അത്തരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കലിന്റെ അടിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്ഭവം നയത്തിന്റെ 14-ാം വകുപ്പായിരുന്നു, അത് കക്ഷികൾക്കിടയിൽ സമ്മതിച്ചതുപോലെ, അതത് കരാറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

46. പ്രസ്തുത കേസിൽ നിയന്ത്രിത ജലവിതരണത്തിനുള്ള റോയൽറ്റിയോ

ചാർജുകളോ നിർബന്ധിത ചുമത്തലല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്നും അത്തരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കലിന് പിന്നിൽ നിയമപരമായ അനുമതിയില്ലെങ്കിൽ, ബോർഡിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള നടപടികൾ അധികാരപരിധിയിൽ പെടാത്തതാണ്. അത്തരം റോയൽറ്റിക്കോ ചാർജുകൾക്കോ അതത് കരാറുകളിൽ ഉത്ഭവമുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ബോർഡിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള നടപടി പൂർണ്ണമായും ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ആണ് സംസ്ഥാനത്തിനും ബോർഡിനും വേണ്ടി പ്രതിവാദ സമർപ്പണം.

47. നികുതിയും ഫീസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ കോടതിയുടെ ഭരണഘടന ബെഞ്ച്, ഹിംഗിർ-രാംപൂർ കൽക്കരി കമ്പനി ലിമിറ്റഡും മറ്റുള്ളവരും v. ഒറീസ സംസ്ഥാനവും മറ്റുള്ളവരും[11] എന്ന കേസിൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം കൊണ്ടുവന്നു :-

> "പരിഗണനയ്ക്ക് വരുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ചോദ്യംചെയ്യപ്പെട്ട നിയമം ചുമത്തിയ ലെവി, ലിസ്റ്റ് II ലെ എൻട്രി 66 ഉപയോഗിച്ച് വായിച്ച എൻട്രി 23 മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീസാണോ എന്നതാണ്. ഈ ചോദ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് നികുതി എന്ന ആശയവും ഫീസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാത്യൂസ് v. ചിക്കരി മാർക്കറ്റിംഗ് ബോർഡ് [12] ലെ , ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ലാതം നൽകിയിട്ടുള്ള നികുതിയുടെ വ്യത്തിയുള്ളതും സൂക്ഷ്മവുമായ നിർവചനം പലപ്പോഴും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ക്ലാസിക്കായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ലാതം പറഞ്ഞ പ്രകാരം "ഒരു നികുതി" "പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പൊതു അധികാരിക്ക് നിയമം മൂലം നടപ്പിലാക്കാവുന്ന നിർബന്ധിത പണ

11(1961) 2 SCR 537

12 (1938) 60 CLR 263,276

ഈടാക്കലാണ്, ഇത് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾക്കു മാത്രമുള്ള പ്രതിഫലം അല്ല. " ഒരു നികുതിയുടെ അവശ്യ സവിശേഷതകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നു, ഈ നിർവചനം നികുതിയെ ഫീസിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു. നികുതിയും ഫീസും തമ്മിൽ പൊതുവായ വ്യത്യാസമില്ലെന്നത് ശരിയാണ്. രണ്ടും പൊതു അധികാരികളുടെ നിർബന്ധിത ഈടാക്കലാണ് എന്നാൽ പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരു നികുതി ചുമത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും പകരം നൽകുന്ന സേവനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രതിഫലത്തെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതില്ല, അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ഫീസ്, ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് ഈടാക്കുന്നു, അതിനാൽ അത് ചുമത്തുന്ന പൊതു അധികാരിക്കും ഫീസ് അടയ്ക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും തമ്മിൽ ക്വിഡ് പ്രോ ക്വോയുടെ ഒരു ഘടകമുണ്ട്. നിർദ്ദിഷ്ട സേവനങ്ങൾ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട പ്രദേശത്തേക്കോ ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശിക പ്രദേശത്തെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം വ്യക്തികളിലേക്കോ വ്യാപാരത്തിലേക്കോ ബിസിനസ്സിലേക്കോ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒപ്പം ടി സേവനങ്ങളുടെ ഒരു വ്യവസ്ഥയായി അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് പകരമായി ആ പ്രദേശത്തിനോ ടി വിഭാഗം വ്യക്തികൾക്കോ എതിരായി സെസ് ഈടാക്കുന്നു. വ്യക്തികളുടെയോ വ്യാപാരത്തിന്റെയോ ബിസിനസ്സിന്റെയോ സെസ് ഒരു നികുതിയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും, ടി ഒരു ഫീസായി വിവരിക്കുന്നു. പബ്ലിക് അതോറിറ്റി വീണ്ടെടുക്കുന്ന നികുതി സ്ഥിരമായി ഏകീകൃത ഫണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു, അത് ആത്യന്തികമായി എല്ലാ പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതേസമയം ഫീസ് വഴി ഈടാക്കുന്ന ഒരു സെസ് ഏകീകൃത ഫണ്ടിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. ഇത് ഈടാക്കുന്ന

സേവനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നികുതിയും ഫീസും ചുമത്തുന്നതിൽ നിർബന്ധത്തിന്റെ ഒരു ഘടകമുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്തേക്കോ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗം വ്യക്തികളിലേക്കോ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട സേവനം നൽകാൻ നിയമസഭ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, തങ്ങൾക്ക് സേവനം ആവശ്യമില്ലെന്നും, അതിനാൽ സെസ് അടയ്ക്കലിൽ നിന്ന് അവരെ ഒഴിവാക്കണം എന്നും വാദിക്കാൻ ആ പ്രദേശത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വിഭാഗം വ്യക്തികൾക്കോ സാധ്യമല്ല. നികുതിദായകനും പൊതു അതോറിറ്റിയും തമ്മിൽ ക്വിഡ് പ്രോ ക്വോയുടെ ഒരു ഘടകമുണ്ടെങ്കിലും പൊതു അതോറിറ്റി നിർണ്ണയിക്കുന്ന സേവനം സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നികുതിദായകന് മറ്റ് മാർഗമില്ല. ഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ശേഖരിച്ച ഫീസും നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സേവനവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്, എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിന്റെ മറവിൽ നിയമസഭ നികുതി ചുമത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാവുന്ന കേസുകൾ ഉണ്ടാകാം അത്തരം വർണ്ണാഭമായ നിയമനിർമ്മാണ അധികാര പ്രയോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, കോടതികൾ ലെവിയുടെ പദ്ധതി വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കുകയും വാസ്തവത്തിൽ സേവനവും ലെവിയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലെവി ഒന്നുകിൽ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീസ് എന്ന വ്യാജേന വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഫീസല്ലാത്ത ഉയർന്ന തുക ചുമത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുകയും വേണം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ചട്ടം ഈടാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സെസ് ഫീസാണോ നികുതിയാണോ എന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓരോ കേസുകളുടെയും സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിർണ്ണയിക്കേണ്ട വസ്തുതയുടെ ചോദ്യമായിരിക്കും. നികുതിയും ഫീസും തമ്മിലുള്ള

വ്യത്യാസം പ്രധാനമാണ്, അത് ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുന്നു. മൂന്ന് ലിസ്റ്റുകളിലെ നിരവധി എൻട്രികൾ നികുതി ചുമത്താൻ ഉചിതമായ നിയമസഭകളെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ ഓരോ ലിസ്റ്റിലും ടി നികുതി ചുമത്താനുള്ള അധികാരം കൂടാതെ, ഏതെങ്കിലും കോടതിയിൽ എടുത്ത ഫീസ് ഒഴികെ, ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ ഫീസ് ഈടാക്കാനുള്ള അധികാരത്തെ പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

നികുതിയും ഫീസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം ഈ കോടതി 1954 ലെ മൂന്ന് തീരുമാനങ്ങളിൽ പരിഗണിച്ചു. കമ്മീഷണർ, ഹിന്ദു മത എൻഡോവ്മെൻറ്, മദ്രാസ് v. ശ്രീ ലക്ഷ്മിന്ദ്ര തീർത്ഥസ്വാമി ശ്രീ ശിരൂർ മഠം [13] എന്ന കേസിൽ മദ്രാസ് ഹിന്ദു മത-ചാരിറ്റബിൾ എൻഡോവ്മെൻറ് ആക്റ്റ്, 1951 (1951 ലെ മദ്രാസ് ആക്റ്റ് 19) ന്റെ സാധുത പരിശോധിക്കാൻ വന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളിൽ വകുപ്പ് 76 (1) ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം ഓരോ മതസ്ഥാപനവും ഈ സർക്കാർ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾക്കായി അതിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ 5% കവിയാത്ത സർക്കാർ വാർഷിക സംഭാവനയ്ക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ നൽകിയ സംഭാവന ഒരു ഫീസല്ല, നികുതിയാണെന്നും സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ കഴിവിന് പുറത്താണെന്നും വാദിച്ചു. ഈ വാദം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ മുഖർജി, ജെ., അന്നത്തെപ്പോലെ, മാത്യൂസ് [14] ന്റെ കാര്യത്തിൽ ലാതം, സിജെ., നൽകിയ നികുതിയുടെ നിർവചനം ഉദ്ധരിക്കുകയും നികുതിയും ഫീസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വിശദമായി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തു. ജഡ്ജി ഈ നിയമത്തിന്റെ പദ്ധതി പരിശോധിക്കുകയും "നിലവിലെ

13(1954) SCR 1005

14(1938) 60 CLR 26

കേസിൽ ഫീസ് സിദ്ധാന്തത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന പ്രധാന വസ്തുത, സംഭാവന ഈടാക്കുന്നതിലൂടെ സ്വരൂപിച്ച പണം സേവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിൻറെ ചെലവ് നികത്തുന്നതിനായി നീക്കിവയ്ക്കുകയോ വ്യക്തമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതാണ്. എല്ലാ ശേഖരണങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏകീകൃത ഫണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു, എല്ലാ ചെലവുകളും മറ്റ് സർക്കാർ ചെലവുകളുടെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ ശരിയായ വിനിയോഗ രീതിയിലൂടെ ആ ശേഖരണങ്ങളിൽ നിന്നല്ല, മറിച്ച് പൊതു വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ്." ജഡ്ജി ടി സാഹചര്യം നിർണായകമല്ലെന്നും വാസ്തവത്തിൽ സർക്കാർ ചെലവഴിച്ച ചെലവുകളും സംഭാവന സമാഹരിച്ച തുകയും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതുകൊണ്ട് വകുപ്പ് 76 (1) അധികാരപരിധി ലംഘിക്കുന്നതായതിനാൽ റദ്ധാക്കി.

മഹന്ത് ശ്രീ ജഗന്നാഥ് രാമാനുജ് ദാസ് v. ഒറീസ സംസ്ഥാനം [15] എന്ന കേസിൽ 1952 ലെ ആക്റ്റ് 2 ഭേദഗതി ചെയ്ത ഒറീസ ഹിന്ദു മത എൻഡോവ്മെൻറ് ആക്റ്റ്, 1939 സംബന്ധിച്ച് ഇതേ കാര്യം ഈ കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ ഉയർന്നു. കോടതിക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും സംസാരിച്ച മുഖർജിയ, ജെ., സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് വാർഷിക വരുമാനം 250 രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള ഓരോ മഠത്തിനും ക്ഷേത്രത്തിനും നിർദ്ദിഷ്ട സംഭാവന നൽകാനുള്ള ബാധ്യത ചുമത്തിയ വകുപ്പ് 49 ന്റെ സാധുത ശരിവച്ചു. ചോദ്യംചെയ്യപ്പെട്ട നിയമത്തിന്റെ പദ്ധതി പരിശോധിക്കുകയും അതിന് കീഴിലുള്ള ശേഖരം പൊതുജന വരുമാനത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മറ്റ് പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചെലവുകൾ വിനിയോഗിക്കുന്നതിനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവ

15 (1954) S.C.R. 1046

വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 50 പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ടിലേക്കാണ് അവ പോകുന്നത്, കൂടാതെ വായ്പയും ഗ്രാന്റും വഴി പ്രവിശ്യാ സർക്കാർ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഈ ഫണ്ട് 12 -ാം നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സേവനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിനായി പ്രത്യേകം നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു. രതിലാൽ പനചന്ദ് ഗാന്ധി v. ബോംബെ സംസ്ഥാനം [16] എന്ന കേസിൽ ബോംബെ പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ആക്റ്റ്, 1950 (1950 ലെ ആക്റ്റ് 29) ലെ വകുപ്പ് 58 സംബന്ധിച്ച് ഈ കോടതി ഇതേ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഏതെങ്കിലും ലെവിയുടെ സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കാൻ പ്രയോഗിക്കേണ്ട പരിശോധനകൾ ഈ മൂന്ന് തീരുമാനങ്ങളിൽ ഈ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാം. ഈ പരിശോധനകളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിവേദനത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉന്നയിച്ച എതിരാളികളുടെ തർക്കങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ നാം പരിഗണിക്കേണ്ടത്. "

48. പശ്ചിമ ബംഗാൾ സംസ്ഥാനം v. കേസോറം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡും മറ്റുള്ളവരും[17] എന്ന കേസിൽ ഈ കോടതിയുടെ മറ്റൊരു ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഇന്ത്യ സിമൻറ് ലിമിറ്റഡ് v. തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനം[18] ലെ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു, ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു: -

> "**59**. ആദ്യം ഞങ്ങൾ കോടതികളിൽ പലപ്പോഴും ഉദ്ധരിച്ച ചില നിഘണ്ടുക്കളെ പരാമർശിക്കും:
>
> *വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രെയസ്സെസ്, പെർമെനന്റ് പതിപ്പ്*(വാല്യം 37-എ, പേജ് 597):

16 (1954) S.C.R. 1055

17 (2004) 10 SCC 201

18 (1990) 1 SCC 12

"വസ്തുവകകൾ ചൂഷണം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാനും മറ്റൊരാളെ അനുവദിച്ചതിന് ഉടമയ്ക്ക് സംവരണം ചെയ്ത ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിഹിതമാണ് 'റോയൽറ്റി'. 'റോയൽറ്റി' എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അനുവദനീയമായ തൊഴിൽ ഇനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തുന്നയാൾ അവർ തമ്മിലുള്ള കരാർ അനുസരിച്ചു ഭൂവുടമയ്ക്ക് നൽകുന്ന നഷ്ടപരിഹാരം എന്നാണ്. തന്റെ സ്വത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ മറ്റൊരാളെ അനുവദിച്ചതിന് ഉടമക്കുള്ള ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ ലാഭ (ഖനി, വനം മുതലായവയിൽ) ത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതമാണ് 'റോയൽറ്റി'."

സ്ട്രോഡിന്റെ ജുഡീഷ്യൽ നിഘണ്ടു വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രയസ്സെസ്, (ആറാമത് പതിപ്പ്., 2000, വാല്യം. 3, പേജ് 2341):

"റോയൽറ്റി" എന്ന വാക്ക് ഖനന പാട്ടത്തിൽ, വേരിയബിളായ റെഡെൻഡത്തിന്റെ ഭാഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് പേറ്റന്റ് അനുസരിച്ച് നിർമ്മിച്ച എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലും ലഭിച്ച ധാതുക്കളുടെ അളവിനെയോ പേറ്റന്റിക്ക് സമ്മതിച്ച പേയ്മെന്റിനെയോ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. റോയൽറ്റിയുടെ രൂപത്തിൽ പ്രതിഫലം നൽകേണ്ട അവകാശങ്ങളോ പ്രത്യേകാവകാശങ്ങളോ. "

വാക്കുകളും വാക്യങ്ങളും, നിയമപരമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടത് (മൂന്നാം പതിപ്പ്, 1990, വാല്യം. 4, പി. 112):

"ഒരു റോയൽറ്റി, ഖനന പാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ, ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട കാലയളവിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ച ധാതുക്കളുടെ അളവിന് ആനുപാതികമായി പാട്ടക്കാരന് നൽകുന്ന പേയ്മെന്റാണ് . "

വാർട്ടൺസ് ലോ ലെക്സിക്കൺ (14-ാം പതിപ്പ്., പേജ് 893):

"റോയൽറ്റി.--പേറ്റന്റ് അനുസരിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഓരോ ലേഖനത്തിനും കരാർ പ്രകാരം ഒരു പേറ്റന്റിക്ക് നൽകുന്ന പണം ; അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരന് ഒരു പ്രസാധകൻ വിൽക്കുന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഓരോ പകർപ്പിലും നൽകുന്ന പണം അല്ലെങ്കിൽ ധാതുക്കളുടെ ഉടമയ്ക്ക് ഓരോ ടണ്ണിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഭാരത്തിലും ഒരേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനായി നൽകുന്ന പണം."

മോസ്ലിയുടെയും വൈറ്റ്‌ലിയുടെയും നിയമ നിഘണ്ടു (11-ാം പതിപ്പ്, 1993, പി. 243):

"പാട്ടത്തിനെടുത്ത സ്വത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാന്റീന്റെയോ പാട്ടത്തിന്റെയോ ലാഭത്തിന്മേൽ ഒരു ഗ്രാന്ററിനോ പാട്ടക്കാരനോ ഒരു പ്രോ റേറ്റ പേയ്മെന്റ്. ഖനികൾ, പേറ്റന്റുകൾ, പകർപ്പവകാശം എന്നിവ പരാമർശിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പദം പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

പ്രേമിന്റെ ജുഡീഷ്യൽ നിഘണ്ടു (1992, വാല്യം 2, പേജ് 1458):

"ധാതുക്കൾ, തടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻറെ മറ്റ് സ്വത്തുക്കൾ എന്നിവ വിനിയോഗിക്കാൻ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പേയ്മെന്റുകളാണ് റോയൽറ്റി.

റോയൽറ്റിയുടെ രണ്ട് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അവ, വസ്തുക്കൾ നീക്കംചെയ്യാനുള്ള

പ്രത്യേകാവകാശത്തിനായി അടച്ച പണമടയ്ക്കൽ നീക്കം ചെയ്ത അളവിന് ആനുപാതികമാണ്, പേയ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഒരു കരാറാണ്. "

ബ്ലാക്ക് ലോ നിഘണ്ടു (ഏഴാം പതിപ്പ്., പി. 1330):

"റോയൽറ്റി.-ഒരു ധാതു പാട്ടം അനുവദിക്കുന്ന ആൾ, പാട്ടക്കാരന്റെ ഭൂമിയിൽ ഖനനം ചെയ്യാനോ കുഴിക്കാനോ ഉള്ള അവകാശത്തിന് പകരമായി കരുതിവച്ചിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സ്വത്തിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം .

മിനറൽ റോയൽറ്റി. -- ധാതു ഉൽപാദനത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതത്തിനുള്ള അവകാശം. "

60. ഡി. കെ. ത്രിവേദി ആന്റ് സൺസ് v. ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനം[19] എന്ന കേസിൽ

ഈ കോടതിയിലെ രണ്ടംഗ ജഡ്ജിമാരുടെ ഒരു ബെഞ്ച് "വാടക", "റോയൽറ്റി", "'ഡെഡ് റെന്റ്'" എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്തുഃ (എസ്സിസി പേജ് 53-54, ഖണ്ഡിക 38-39)

"**38**. വാടക എന്നത് പാട്ടത്തിന്റെ ആശയത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. സ്വത്ത് ഉടമയിൽ നിന്ന് പാട്ടക്കാരനിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രതിഫലമാണിത്.

....

39. ഒരു ഖനന പാട്ടത്തിൽ സാധാരണയായി ഉടമയിൽ നിന്ന്

19 (1986) Supp SCC 20

പാട്ടക്കാരനിലേക്ക് മാറുന്ന പ്രതിഫലം, പാട്ടത്തിനെടുത്ത സ്ഥലത്തിന്റെ വാടക (പലപ്പോഴും ഉപരിതല വാടക എന്ന് വിളിക്കുന്നു), ഡെഡ് റെന്റ്, റോയൽറ്റി എന്നിവയാണ്. ഖനന പാട്ടത്തിന് പാട്ടക്കാരൻ ഒരു സാധാരണ ആസ്വദിക്കുക മാത്രമല്ല, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ധാതുക്കൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനും അവയ്ക്ക് സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനോ ആനുകൂല്യത്തിനോ അനുയോജ്യമായ അവകാശം നൽകുന്നതിനാൽ, നശിച്ച പ്രദേശത്തിന്റെ സാധാരണ വാടകയ്ക്ക് പുറമേ, പാട്ടക്കാരൻ തന്റെ ആവശ്യത്തിനോ ഉപയോഗത്തിനോ നീക്കം ചെയ്ത ധാതുക്കളുടെ അളവിന് ആനുപാതികമായി ഒരു നിശ്ചിത തുക നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരം പേയ്മെന്റിനെ 'റോയൽറ്റി' എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, റോയൽറ്റിയുടെ രൂപത്തിൽ ഉടമക്ക് മതിയായ വരുമാനം ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ ഖനി ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാം. ഖനി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ, ഉടമക്ക് ഒരു സാധാരണ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, പാട്ടക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നിശ്ചിത തുക നൽകുന്നു. ഇതിനെ 'ഡെഡ് റെന്റ്' എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പാട്ടത്തിനെടുത്ത സ്ഥലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 'ഡെഡ് റെന്റ്' കണക്കാക്കുന്നത്, വേർതിരിച്ചെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്ത ധാതുക്കളുടെ അളവ് അനുസരിച്ച് റോയൽറ്റി കണക്കാക്കുന്നു. അതിനാൽ, 'ഡെഡ് റെന്റ്' പാട്ടക്കാരന് ഒരു നിശ്ചിത വരുമാനമാണെങ്കിലും, വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതോ നീക്കം ചെയ്യുന്നതോ ആയ ധാതുക്കളുടെ അളവിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന ഒരു വരുമാനമാണ് റോയൽറ്റി. 'ഡെഡ് റെന്റ്' റോയൽറ്റിയും പാട്ടത്തിനെടുത്ത പ്രദേശത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉടമസ്ഥനിലേക്കുള്ള വരുമാനമായതിനാൽ, ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കിയാൽ 'ഡെഡ് റെന്റ്'യെ ഉടമസ്ഥന് നൽകേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ

ഗ്യാരണ്ടീഡ് റോയൽറ്റിയായി വിശേഷിപ്പിക്കാം, പക്ഷേ അത് പ്രദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കണം പാട്ടത്തിനെടുത്തതും വേർതിരിച്ചെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്ത ധാതുക്കളുടെ അളവിലല്ല. "

എച്ച്. ആർ.എസ്. മൂർത്തി v. ചിറ്റൂർ കളക്ടറിലും [20] ഈ കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് റോയൽറ്റിയെ നിർവചിച്ചത് "ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നേടിയ വസ്തുക്കൾക്കോ ധാതുക്കൾക്കോ നൽകിയ പണമടയ്ക്കൽ" എന്നാണ്.

61. ഹൈക്കോടതികൾക്കിടയിൽ നിലവിലുള്ള ജുഡീഷ്യൽ അഭിപ്രായം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടേക്കാം. ഒറീസ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു ഫുൾ ബെഞ്ച് ലക്ഷ്മി നാരായണ അഗർവല്ല v. ഒറീസ സംസ്ഥാനം[21] : (AIR പേജ് 224, ഖണ്ഡിക 12) "റോയൽറ്റി വേർതിരിച്ചെടുത്ത ധാതുക്കൾക്കുള്ള പേയ്മെന്റാണ്. ഇത് നികുതിയല്ല. "സൂരജ്ദീനിൻ ലക്ഷ്മൺലാൽ v. എം.പി സംസ്ഥാനം, നാഗ്പൂർ[22] മധ്യപ്രദേശിലെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് *വാർട്ടണിന്റെ ലോ ലെക്സിക്കൺ, മോസ്ലി & വൈറ്റ്ലി എന്നിവരുടെ നിയമ നിഘണ്ടു* പരാമർശിച്ചു (AIR പേജ് 130, ഖണ്ഡിക 7 ൽ) "ധാതുക്കൾ, തടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻറെ മറ്റ് സ്വത്തുക്കൾ എന്നിവ വിനിയോഗിക്കാൻ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പേയ്മെന്റുകളാണ് റോയൽറ്റികൾ". റോയൽറ്റിയുടെ രണ്ട് പ്രധാന സവിശേഷതകളുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു: (i) പേയ്മെന്റ് നീക്കംചെയ്ത അളവിന് ആനുപാതികമാണ് (ii) പേയ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഒരു കരാറാണ്.

....

---

20 AIR 1965 SC. 177: (1964) 6 SCR 666
21 AIR 1983 Ori 210: (1983) 55 Cut LT 364 (FB)
22 AIR 1960 MP 129: 1960 MPLJ 39

71. ആ തെറ്റ് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, അക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട്, ഭരണഘടനാപരമായും നിയമപരമായും ധാർമ്മികമായും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് തോന്നുന്നു."റോയൽറ്റി" എന്നതിന്റെ അർത്ഥത്തെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന നിയമശാസ്ത്ര ചിന്തയുടെ പ്രവണതയ്ക്ക് പിശക് കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യും. റോയൽറ്റി നികുതിയല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയായിരിക്കാനും ഒരു സംസ്ഥാനം ആയിരിക്കണമെന്നില്ലായിരിക്കാം. ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് റോയൽറ്റി ഈടാക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്, പക്ഷേ നികുതിയല്ല. ഉടമസ്ഥന് തന്റെ വരുമാനമായി റോയൽറ്റി ലഭിക്കുന്നു, പാട്ടക്കാരന് നൽകിയ റോയൽറ്റി ഒരു ചെലവാണ്. റോയൽറ്റിക്ക് നികുതി നൽകാനാവില്ല. ഇന്ത്യാ സിമന്റ്[23] ൽ പോലും റോയൽറ്റി ഒരു നികുതിയാണെന്ന കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. കോടതിയുടെ ഒരു വിധിന്യായത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായ അല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധമായ പിശക് മൂലമുണ്ടായ ഒരു പ്രസ്താവന, കോടതിയുടെ അത്തരം നിയമത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. മഹാലക്ഷ്മി ഫാബ്രിക് മിൽസ് ലിമിറ്റഡ്[24] -ൽ വിധിയുടെ ആ ഭാഗത്തോട് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യാ സിമന്റ്[23] ൽ "അച്ചടി പിശക്" ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും (SCC റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഖണ്ഡിക 12) പറയുന്നു. റോയൽറ്റി ഒരു നികുതിയാണ് എന്ന നിഗമനം, യുക്തിപരമായി മുമ്പത്തേ വിധിയുടെ ഖണ്ഡികകകളിൽ നിന്ന് വിദൂരത്തിൽ ആണ്."

---

23 (1990) 1 SCC 12

24 1995 Supp (1) SCC 642

49. ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനവും മറ്റുള്ളവരും v. ഗുജറാത്ത് അംബുജ സിമന്റ് ലിമിറ്റഡും മറ്റൊരാളും[25], ഈ കോടതിയിലെ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരുടെ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു:-

> "**44**. "റോയൽറ്റി" എന്നത് നിയമപരമായ ഭാഷയിൽ വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വിലയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമല്ല. ഇത് ഒരു പേറ്റന്റ്, ഒരു ഖനിയുടെ പാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ അവകാശം എന്നിവ നൽകുന്നയാൾ നിക്ഷിപ്തമാക്കിയ പേയ്മെന്റാണ്, കൂടാതെ ടൈറ്റഗൂർ പേപ്പർ മിൽസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് കേസ് [26]-ൽ നടത്തിയ പ്രകാരം ഗ്രാന്റീ അവകാശം ഉപയോഗിച്ചതിന് ആനുപാതികമായി നൽകേണ്ടതുമാണ്.
>
> **45**. നിയമപരമായ ലോകത്ത് അതിന്റെ പ്രാഥമികവും സ്വാഭാവികവുമായ അർത്ഥത്തിൽ "റോയൽറ്റി", "ജൂറ റെഗാലിയ" അല്ലെങ്കിൽ "ജുറ റീജിയ" എന്നതിന്റെ തത്തുല്യമായ അല്ലെങ്കിൽ വിവർത്തനമായി അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരു പരമാധികാരിയുടെ രാജകീയ അവകാശങ്ങളും പ്രത്യേകാവകാശങ്ങളും അതിന് കീഴിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതിന്റെ ദ്വിതീയ അർത്ഥത്തിൽ, "റോയൽറ്റി" എന്ന വാക്ക്, ഖനന പാട്ടത്തിലെന്നപോലെ, ലഭിച്ച അവകാശങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾക്കുമായി, വേരിയബിളായെങ്കിലും, പണമായോ തരത്തിലോ നൽകേണ്ട, വേരിയബിളിന്റെ, ഖനന പാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. (ഇന്ദർജീത് സിംഗ് സിയാൽ v. കരം ചന്ദ് ഥാപ്പർ [27]കാണുക.)
>
> **46**. "റോയൽറ്റി" ഒരു നികുതിയല്ല. ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ധാതുക്കളുടെ അളവ് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് റോയൽറ്റി ഈടാക്കുകയും, ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന

---

25 (2005) 6 SCC 499
26 1985 Supp SCC 280: 1985 SCC (Tax) 538
27 (1995) 6 SCC 166

ധാതുക്കളുടെ അതേ അളവ് കണക്കിലെടുത്ത് ഇംപ്യുഗ്ഡ് സെസ്സും കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ, രണ്ടാമത്തേത് റോയൽറ്റിയായി മാറില്ല. ആദ്യത്തേത് ഖനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയുടെ വാടകയോ ഖനന പാട്ടക്കാരന് അനുകൂലമായി സർക്കാർ വിഭജിച്ച ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ധാതുക്കൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേകാവകാശത്തിന്റെ വിലയോ ആണ്. സെസ് എന്നത് ധാതുക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള ലെവിയാണ്, അത് ഭൂമിയെ സ്വാധീനിക്കുകയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ധാതുക്കളുടെ അളവ് അനുസരിച്ച് കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വേർതിരിവ്, മികച്ചതാണെങ്കിലും, നിലനിൽക്കുന്നതും ഗ്രഹിക്കാവുന്നതുമാണ്. (സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ v. കേസോറാം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് [16] കാണുക).

50. ഒരു നികുതിയുടെ അവശ്യ സവിശേഷതകളിൽ, ജിൻഡാൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് ലിമിറ്റഡിലും മറ്റുള്ളവരും v. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹരിയാനയും മറ്റുള്ളവരും[28] കേസിൽ ഭാനുമതി, **J.** ഇനിപ്പറയുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു, സാരാംശം :-

"**334**. ഒരു നികുതിയുടെ അവശ്യ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഇവയാണ്: (i) നികുതിദായകന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒരു നിയമപരമായ അധികാരത്തിന് കീഴിൽ ഇത് ചുമത്തുകയും പേയ്മെന്റ് നിയമപ്രകാരം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; (ii) നികുതി അടയ്ക്കുന്നയാൾക്ക് നൽകേണ്ട പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും പരാമർശിക്കാതെ പൊതു ആവശ്യത്തിനായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതാണ്; (iii) ഇത് പൊതുഭാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. കമ്മീഷ്ണർ ഹിന്ദു റിലീജിയസ് എൻഡോവ്മെന്റുകൾ v. ശ്രീ ശിരൂർ മഠത്തിലെ ശ്രീ ലക്ഷ്മീന്ദ്ര തീർഥ സ്വാമിയാർ [13], ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച്

28 (2017) 12 SCC 1

നിർണ്ണയിച്ചു. അതിനുശേഷം സ്ഥിരമായി പിന്തുടരുന്ന ഒരു നികുതിയുടെ സവിശേഷതകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്: (AIR പേജ് 284, ഖണ്ഡിക 43)

"43. ... "ഒരു നികുതി" ... 'ഒരു പൊതു അധികാരി നിയമപ്രകാരം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിർബന്ധിതമായി പണം ഈടാക്കുന്നതാണ്, അത് "നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾക്കുള്ള" പേയ്മെന്റല്ല.'

ഈ നിർവചനം എല്ലാ അഭിപ്രായത്തിലും, അവശ്യ സവിശേഷതകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു. ഒരു പൊതു അർത്ഥത്തിൽ, അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ചുമത്തലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നികുതി. നികുതിയുടെ സാരാംശം നിർബന്ധിതമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, അതായത്, നികുതിദായകന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ നിയമപരമായ അധികാരത്തിന് കീഴിൽ ഇത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും പേയ്മെന്റ് നിയമപ്രകാരം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നികുതി അടയ്ക്കുന്നയാൾക്ക് നൽകേണ്ട പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും പരാമർശിക്കാതെ പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് നികുതിയുടെ രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത. നികുതി ഈടാക്കുന്നത് പൊതുവരുമാനം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, അത് ശേഖരിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുവരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഒരു നികുതിയുടെ ലക്ഷ്യം, ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വ്യക്തിക്ക് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും നൽകാതിരിക്കുക എന്നതാണ്, പറഞ്ഞതുപോലെ, നികുതിദായകനും പൊതു അധികാരി ഇടയിൽ "ക്വിഡ് പ്രോ ക്വോ" എന്ന ഘടകമൊന്നുമില്ല.....

നികുതിയുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷത, അത് പൊതുഭാരത്തിന്റെ ഭാഗമായതിനാൽ, നികുതിദായകന്റെ മേൽ ചുമത്തുന്നതിന്റെ അളവ് സാധാരണയായി അവന്റെ അടയ്ക്കാനുള്ള കഴിവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്."

51. മിനറൽ ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയും മറ്റുള്ളവരും v. സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയും മറ്റുള്ളവരും[29] എന്ന വിഷയത്തിൽ ഈ കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിന്റെ ഫലമായി, ഖനികളുടെയും ധാതുക്കളുടെയും (വികസനവും നിയന്ത്രണവും) നിയമം, 1957 വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള "റോയൽറ്റി" സംബന്ധിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങൾ ശരിയാണ്. റെഗുലേഷൻ) നിയമം, 1957 ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് ജഡ്ജിമാരുടെ ബെഞ്ചിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ആ പരാമർശം ഇപ്പോഴും പരിഗണനയിലാണ്. എന്നാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയത്തിൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉദിക്കുന്നില്ല.

52. ഒരു കരാറിൽ "റോയൽറ്റി" എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച്, ഇന്ദർജീത് സിംഗ് സിയാലും മറ്റൊരാളും v. കരം ചന്ദ് ഥാപ്പറും മറ്റുള്ളവരും [27] ലെ താഴെ കൊടുത്ത നിരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം:-

> "**12**. ... ... അങ്ങനെ, രേഖയിൽ 'റോയൽറ്റി' എന്ന വാക്ക് ഒരു അയഞ്ഞ അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ പാട്ടം നിലനിൽക്കുന്ന കാലയളവിലേക്ക് അസൈനർക്ക് ആനുകാലിക പേയ്മെന്റുകൾ നടത്താനുള്ള ബാധ്യത അറിയിക്കാൻ; ലഭിച്ചതും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതുമായ കൽക്കരിയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള പേയ്മെന്റുകൾ അളവിലോ ഡെസ്പാച്ചിലോ ആണ്. അതിനാൽ നമുക്ക് എക്സിബിറ്റ് D-5 എന്ന രേഖയെ അതിന്റേതായ നിബന്ധനകളിൽ മാത്രമല്ല, നിശ്ചിത പേയ്മെന്റുകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ലേബലിലോ

29 (2011) 4 എസ്സിസി 450

വിവരണത്തിലോ അല്ലാതെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ക്രമീകരണം നല്ലതായിരിക്കാം മറ്റൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു രൂപം നൽകി. ആനുകാലിക പേയ്മെന്റുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, ഇതുപോലുള്ള ഒരു ക്രമീകരണത്തിനായി രചയിതാക്കൾക്ക് 'റോയൽറ്റി' എന്ന വാക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമായിരുന്നു. ഭരണകൂടത്തിന്റെ രാജകീയമോ പരമാധികാരമോ ആയ അവകാശം തങ്ങൾക്കുതന്നെ ധിക്കരിക്കുന്നതുപോലെ 'റോയൽറ്റി' എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതിന് ഒരു സാഹചര്യത്തിലും കക്ഷികളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല.

13. ചരക്ക് അതിന്റെ മൂല്യത്തിനനുസരിച്ച് പോകുന്നു; പൊതിഞ്ഞ പൊതിച്ചിൽ കൊണ്ടല്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ മൂല്യത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നു; അവൻ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന് അനുസരിച്ചല്ല. ഒരു യാചകൻ ധരിക്കുന്ന രാജകീയ വസ്ത്രങ്ങൾ അവനെ രാജാവാക്കില്ല. ഡോക്യുമെന്റ് അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം അനുസരിച്ചാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, ശീർഷകമല്ല. ഒരാൾ മൂല്യത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, തിളക്കത്തിലല്ല. എല്ലാത്തിനുമുപരി, പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ശരിയായ പദങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം കുറയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ചിന്ത വ്യക്തമാണെങ്കിൽ പോലും, വാക്കിലോ എഴുതിയതോ ആയ അതിന്റെ വിവർത്തനം, പലപ്പോഴും തെറ്റായിരിക്കാം. അത് മാതൃഭാഷയല്ലാത്ത ഭാഷയിലാണ് കൂടുതൽ. ആ തെറ്റായ വാക്കുകൾക്ക് ചിന്തയെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ, 'റോയൽറ്റി' എന്ന വാക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പുനൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെന്ന് കരാർ കക്ഷികളും ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാനും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കുമ്പോൾ, അവർ ആ വാക്ക് സ്വകാര്യമായി

ഉറപ്പുനൽകുന്നു. അസൈൻ ചെയ്യുന്നയാൾക്ക് പരമാധികാരത്തിന്റെയോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയോ പദവി നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രേഖ അസാധുവാക്കി. ... ... ".

53. യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയും മറ്റുള്ളവരും v. മോഷൻപിക്ചർ അസോസിയേഷനും മറ്റുള്ളവരും[30] ലെയും ഈ കോടതിയിലെ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരുടെ ബെഞ്ചിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇനിപ്പറയുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇതിൽ കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള കരാർ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് കീഴിലാണ് ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നത്.

"**31**. നെറ്റ് റിക്കവറികളിൽ ഒരു ശതമാനം ഈടാക്കുന്നത് നികുതിയുടെ രൂപത്തിൽ നിർബന്ധിത പിഴവാണെന്നും പ്രദർശകർ വാദിക്കുന്നു. നിയമമോ ലൈസൻസിലെ വ്യവസ്ഥകളോ അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നികുതി അടയ്ക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനാൽ ഈ തുക ചുമത്തുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ 265-ാം അനുച്ഛേദത്തിന്റെ ലംഘനമാണ്. ഏതെങ്കിലും വാടകയുടെ പേയ്മെന്റ് ലൈസൻസ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന പ്രസക്തമായ നിയമമോ വിജ്ഞാപനമോ ചട്ടങ്ങളോ വ്യവസ്ഥകളും വ്യവസ്ഥകളും ഒന്നുമല്ല എന്നത് ശരിയാണ്. ഈ സിനിമകളുടെ വിതരണത്തിനായി പ്രദർശകർ ഫിലിംസ് ഡിവിഷനുമായി വ്യക്തിഗതമായി നടത്തുന്ന ഒരു കരാറിന് കീഴിലാണ് ഈ തുക നൽകേണ്ടത്. ഇത് രണ്ട് കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള കരാറിന്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് കീഴിലുള്ള പണമടയ്ക്കലാണ്. അതിനാൽ, ഇത് ഒരു നികുതിയായി കാണാൻ കഴിയില്ല. ഈ കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതിനാൽ, കരാറിന് കീഴിലുള്ള ഏതൊരു പേയ്മെന്റും നിർബന്ധിത പിഴവാണെന്നും അതിനാൽ നികുതിയാണെന്നും എക്സിബിറ്റർമാർ വാദിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ

30 (1999) 6 SCC 150

സമ്മതിക്കുന്നില്ല. കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം, നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ഫിലിംസ് ഡിവിഷൻ തിയറ്റർ ഉടമകൾക്ക് ചില പ്രിന്റുകൾ നൽകണം. ഫിലിംസ് ഡിവിഷൻ ഇതിനായി ഒരു വിതരണ ശൃംഖല നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സിനിമകൾ പാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കൂടാതെ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ അവരുടെ കൈവശം സൂക്ഷിക്കാൻ പ്രദർശകരെ അനുവദിക്കുകയും വേണം. അതിനുശേഷം സിനിമകൾ ഫിലിംസ് ഡിവിഷനിലേക്ക് തിരികെ നൽകണം. സിനിമകളുടെ വാടക എന്നാണ് കരാറിൽ ചാർജായി പറയുന്നത്. വിതരണത്തിനായി ഫിലിമുകളുടെ പ്രിന്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ഡെലിവറിക്കായി പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ചാർജുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അറ്റ ശേഖരത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം വാടകയായി നൽകുന്ന ഫിലിംസ് ഡിവിഷൻ നൽകുന്ന സേവനങ്ങളാണിവ. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, പ്രിന്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും അവ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ആകെ ചെലവ് എല്ലാ എക്സിബിറ്റർമാരിൽ നിന്നും വാടകയായി ഫിലിംസ് ഡിവിഷൻ നടത്തിയ മൊത്തം വീണ്ടെടുക്കലിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. നൽകുന്ന സേവനങ്ങളും നൽകേണ്ട പണവും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ ബന്ധമുണ്ട്. അതിനാൽ, കൃത്യമായ ക്വിഡ് പ്രോ ക്വോ ഇല്ലെങ്കിലും നികുതി എന്നതിലുപരി ഒരു ഫീസിന്റെ സ്വഭാവത്തിലാണ് പേയ്മെന്റ്.

എന്നിരുന്നാലും ക്വിഡ് പ്രോ ക്വോയുടെ ഘടകം വളരെ കൂടുതലാണ്.

32. എക്സിബിറ്റർമാർ ഒരു ഫീസിൽ നിന്ന് നികുതിയെ വേർതിരിക്കുന്ന നിരവധി കേസുകളെ ആശ്രയിച്ചു. അവയിൽ ചിലത് മാത്രം ഞങ്ങൾ പരാമർശിക്കും. ജോവായ് ഓട്ടോണമസ് ജില്ലയുടെ ജില്ലാ കൗൺസിലിൽ v.

ദ്വെത് സിംഗ് റിംബായ് [31]കാര്യത്തിൽ പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധിത പിഴ ഈടാക്കുന്നത് ഒരു നികുതിയും, നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾക്കുള്ള പേയ്മെന്റ് ഒരു ഫീസും ആയിരിക്കുമെന്ന് ഈ കോടതി വിധിച്ചു ആ കേസിലെ വസ്തുതകളിൽ ഒരു ഫീസായി റോയൽറ്റി ചുമത്തൽ ന്യായീകരിക്കുന്ന ക്വിഡ് പ്രോക്കോയുടെ ഒരു ഘടകവും ഇല്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. എച്ച്.ആർ.ഇ. കമ്മീഷ്ണർ v. ശ്രീ ശിരൂർ മഠം ശ്രീ ലക്ഷ്മീന്ദ്ര തീർത്ഥ സ്വാമിയാർ [13] ൽ 1954-ൽ തന്നെ നികുതിയും ഫീസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നികുതിദായകന്റെ സമ്മതം ആവശ്യമില്ലാത്ത പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു നിർബന്ധിത പിഴയായി ഈ കോടതി നികുതിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; ചിലർക്ക് പ്രത്യേക സേവനത്തിനുള്ള ഒരു ചാർജാണ് ഫീസ്, കൂടാതെ സേവനത്തിനായുള്ള ചിലവുകളുമായി ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം. അഹമ്മദാബാദ് അർബൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി v. ശരദ്കുമാർ ജയന്തികുമാർ പസവല്ല [32]-ൽ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക അനുമതി ആവശ്യമാണെന്ന് ഈ കോടതി പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ, ഫിലിംസ് ഡിവിഷനും വ്യക്തിഗത എക്സിബിറ്ററും തമ്മിലുള്ള കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫിലിംസ് ഡിവിഷൻ വാടകയ്ക്ക് ഈടാക്കുന്നു. ഫിലിംസ് ഡിവിഷൻ എക്സിബിറ്റർക്ക് സിനിമകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പരിഗണനയിലാണിത് അതിന്റെ വിതരണത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടും. ഇത് വ്യക്തമായും സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഈടാക്കുന്ന ഒരു സമ്മതിച്ച ഫീസ് ആണ്. ഇത് നിർബന്ധിത പിഴയായോ നികുതിയായോ കാണാൻ കഴിയില്ല. ചില സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പ്രദർശകർക്ക്

31 (1984) 4 SCC 38
32 (1992) 3 SCC 285: AIR 1992 SC 2038

നിയമപരമായ ബാധ്യതയുണ്ട്. ഈ നിയമപരമായ ബാധ്യത നിർവഹിക്കുന്നതിന്, എക്സിബിറ്റർമാർ ഫിലിംസ് ഡിവിഷനുമായി ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും നിയമപരമായ ബാധ്യത പാലിക്കുന്നതിനായി ഫിലിംസ് ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് സിനിമകൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഒരു നിശ്ചിത തുക വാടക നൽകാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, ലെവി, കരാർ പ്രകാരമുള്ള ചില ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്ന ഫിലിംസ് ഡിവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയായി കണക്കാക്കണം, അല്ലാതെ നികുതിയായിട്ടല്ല. ഇത് ഒരു സമ്മതിച്ച പേയ്മെന്റാണ്, അത് യുക്തിരഹിതമല്ല. പ്രതിഭാഗം പ്രദർശകരുടെ വാദത്തെ ഹൈക്കോടതി ശരിയായി നിരാകരിച്ചിരിക്കുന്നു."

54. അങ്ങനെ, 'റോയൽറ്റി' എന്ന പദപ്രയോഗം ഗ്രാന്റീ ആസ്വദിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന നഷ്ടപരിഹാരമായി സ്ഥിരമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു, സാധാരണയായി ഗ്രാന്റീയും ഗ്രാന്റീയും തമ്മിലുള്ള കരാറിൽ അതിന്റെ ഉത്ഭവം ഉണ്ട്. നികുതി അടയ്ക്കുന്നയാൾക്ക് നൽകേണ്ട പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും പരാമർശിക്കാതെ നിയമപരമായ അധികാരത്തിന് കീഴിൽ ചുമത്തുന്ന നികുതിയ്ക്കെതിരെ, റോയൽറ്റി കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും കൂടാതെ സാധാരണയായി ഗ്രാന്റീക്ക് നൽകുന്ന ആനുകൂല്യവുമായോ പ്രത്യേകാവകാശവുമായോ നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്.

നാമകരണം എന്തുതന്നെയായാലും, നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള ചാർജുകൾ ഇൻഡ്സിൽ ഉം ക്യുമി ഉം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രത്യേകാവകാശത്തിനായിരുന്നു. മോഷൻ പിക്ചർ അസോസിയേഷൻ [31] ലെ കേസ് പോലെ, അത്തരം ചാർജുകളുടെ അടിസ്ഥാനം

നേരിട്ടുള്ള നിബന്ധനകളായിരുന്നു, കക്ഷികൾക്കിടയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ക്രമീകരണത്തിന് കീഴിലാണ്, എന്നിരുന്നാലും, ഒരു നിയമപരമായ ഉപകരണത്തിനും റഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

ഇൻഡ്സിൽ, ക്യുമി എന്നിവയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ നിയന്ത്രിത ജലത്തിന്റെ നിയന്ത്രിത റിലീസ്, വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കോ പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി, കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടികൾ അത്തരം നേട്ടങ്ങൾക്കായി ചാർജുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ അത്തരം ചാർജുകൾ തികച്ചും ന്യായമാണ്.

55. ഇത് നിർബന്ധിത പിരിവാണെന്നും നികുതിയുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ അനുമാനിക്കണമെന്നുമുള്ള സമർപ്പണം പൂർണ്ണമായും തെറ്റും അംഗീകരിക്കാനാവാത്തതുമാണ്. അത് കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ശുദ്ധവും ലളിതവുമായ കരാർ ബന്ധമായിരുന്നു, ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ക്യുമി യും, ഇൻഡ്സിൽ ഉം മുന്നോട്ട് വച്ച നിവേദനങ്ങൾ നിരസിച്ചത് ശരിയായിരുന്നു.

56. അങ്ങനെ, ക്യുമി ഇൻഡ്സിൽ എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സമർപ്പിച്ച എല്ലാ സമർപ്പണങ്ങളും നിരസിക്കപ്പെട്ടു. തൽക്ഷണ അപ്പീലുകൾ, അതിനാൽ, ചെലവ് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉത്തരവുമില്ലാതെ ഉത്തരവാകുന്നു.

.... J.

(UDAY UMESH LALIT)

.......................J.

(VINEET SARAN)

ന്യൂ ഡൽഹി,

സെപ്റ്റംബർ 06, 2021.

ബാദ്ധ്യതാ നിരാകരണം: പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത വിധിന്യായം വ്യവഹാരിയുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രിത ഉപയോഗത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്; മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല. എല്ലാവിധ പ്രായോഗികവും ഔദ്യോഗികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിധിന്യായങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പാണ് ആധികാരികം, അത് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ആധികാരികമായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.